

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра семейного и жилищного права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО

Б1.В.06

год набора – 2023

Код и наименование направления подготовки:	40.03.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	бакалавриат
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	юриспруденция
Форма (формы) обучения:	очная, очная (ускоренное обучение на базе СПО), очно-заочная, очно-заочная (ускоренное обучение на базе СПО); очно-заочная (ускоренное обучение на базе ВО); очно-заочная - группа выходного дня; заочная ¹ , заочная (ускоренное обучение на базе СПО), заочная (ускоренное обучение на базе ВО); заочная (ускоренное обучение на базе ВО - группа выходного дня).
Квалификация:	бакалавр

Москва – 2023

¹Обучение по программе бакалавриата допускается в заочной форме лиц, имеющих среднее профессиональное образование по специальности, входящей в укрупненную группу специальностей среднего профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при получении лицами второго или последующего высшего образования.

Программа утверждена на заседании кафедры семейного и жилищного права, протокол № 7 от «28» марта 2023 года.

Авторы:

Румянцева Н.С. – кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Басос Е.В. - кандидат юридических наук, доцент кафедры семейного и жилищного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Громакова С.В. – индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельности в области права.

Румянцева Н.С.; Басос Е.В.

Жилищное право: рабочая программа дисциплины (модуля)/ Н.С. Румянцева,

Басос Е.В. — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Жилищное право» является приобретение научно-практических знаний в области правового регулирования жилищных отношений и навыков толкования жилищно-правовых норм и практики их применения к конкретным практическим ситуациям.

Реализация поставленной цели требует решения определенного ряда задач. Решение каждой задачи вносит свой вклад и продвигает обучающегося к достижению поставленной цели.

Задачами дисциплины (модуля) «Жилищное право» являются:

- изучение действующего жилищного законодательства;
- освоение правоприменительной практики по жилищно-правовым спорам;
- изучение тематической учебной и специальной литературы в области жилищного права;
- ознакомление с современными проблемами теории жилищного права и практики его применения;
- приобретение навыков составления юридических документов в области жилищного права.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Жилищное право» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений дисциплин Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины (модуля) дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины (модуля), необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами (модулями) программы, такими как «Теория государства и права», «Конституционное право», «Административное право», «Гражданское право (общая часть)», «Гражданское право (особенная часть)», «Гражданский процесс» и др.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Жилищное право» обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО.

Универсальные компетенции:

УК-2 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

Профессиональные компетенции:

ПК-1- способен разрабатывать проекты нормативных правовых актов, правовые нормы для различных уровней нормотворчества и сфер профессиональной деятельности, оценивать возможные правовые риски реализации нормативных предписаний или иных решений, необходимость изменения нормативных правовых актов и обосновывать такие изменения

ПК-2 – способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
1. Общая характеристика жилищного права	УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (Далее УК-2)	УИК 2.1 Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет алгоритм и последовательность выполнения задач. УИК 2.2 Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений. УИК 2.3 Решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за установленное время. УИК 2.4 Публично представляет результаты решения конкретной задачи проекта (Далее ИУК-2.1-2.4)
2. Жилое помещение как объект вещных прав	УК-2	ИУК-2.1-2.4
3. Основные направления жилищной политики и способы их реализации	ПК-1- способен разрабатывать проекты нормативных правовых актов, правовые нормы для различных уровней нормотворчества и сфер профессиональной деятельности, оцени-	ИПК 1.1 Выявляет пробелы и коллизии действующего законодательства и владеет способами их преодоления и устранения ИПК 1.2 Понимает сущность и уровни нормотворческого процесса, выделяет стадии и участников нормотворческой процедуры ИПК 1.3 Определяет роль и компетенцию участников нормотворческой процедуры, оценивает правомерность их решений и действий

	вать возможные правовые риски реализации нормативных предписаний или иных решений, необходимость изменения нормативных правовых актов и обосновывать такие изменения	ИПК 1.4 Демонстрирует знание основных приемов законодательной техники при разработке нормативных правовых актов ИПК 1.5 Понимает значение правовой экспертизы нормативных правовых актов, способен принять участие в ее проведении
4. Договоры о передаче жилых помещений в пользование. Социальный наём.	ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации (Далее ПК-2)	ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики правоприменительной деятельности, порядка осуществления деятельности юрисдикционных органов, обладающих правоприменительными функциями ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических обстоятельств дела, квалификации юридических фактов и возникающих в связи с ними правоотношений ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор правовой нормы, подлежащей применению, и способа ее толкования ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и анализа правоприменительной практики, проведения мониторинга правоприменения в целях решения профессиональных задач ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических действий в точном соответствии с законодательством и принимает решения в предусмотренной законом форме (Далее ИПК 2.1-2.5)
5. Пользование специализированными жилыми помещениями	ПК-2	ИПК 2.1-2.5
6. Общее имущество многоквартирного дома	ПК-2	ИПК 2.1-2.5
7. Управление многоквартирными домами	ПК-2	ИПК 2.1-2.5

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 з.е., 72 ак. часа. Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы

№ п/п	Раздел (тема) учебной дисциплины (модуля)	се- местр /три- местр	Виды учебной деятель- ности и трудоемкость (в ак. часах)			Технология образовательного процесса	Формы текущего контроля
			Лек- ции	Практиче- ские занятия	СР		
1	Тема 1. Об- щая характе- ристика жи- лищного права.	А	2	2	6	Коллоквиум (тео- ретический опрос); дискуссия; самостоятельная работа обучаю- щихся (в письмен- ной или устной форме); реферат, доклад, анализ судебной практики и др.	Вопросы по теме дисциплины (мо- дуля); Устный опрос; перечень дискус- сионных тем для проведения дис- куссии; темы рефератов, докладов и т.д.
2	Тема 2. Жи- лое помеще- ние как объ- ект вещных прав	А		4	6	Коллоквиум (тео- ретический опрос); дискуссия; самостоятельная работа обучаю- щихся (в письмен- ной или устной форме); реферат, доклад, понятийный дик- тант; подборка и анализ судебной практики, поня- тийный диктант, решение казусов и др.	Вопросы по теме дисциплины (мо- дуля); Устный опрос; перечень дискус- сионных тем для проведения дис- куссии; темы рефератов, докладов, тести- рование, поня- тийный диктант и др. .
3	Тема 3. Ос- новные направления жилищной политики и их реализа- ция	А	2	2	6	Коллоквиум (тео- ретический опрос); дискуссия; самостоятельная работа обучаю- щихся (в письмен- ной или устной форме, анализ по- зиций по конкрет- ным делам, под- борка и анализ су- дебной практики); реферат, доклад и др.	Вопросы по теме дисциплины (мо- дуля); Устный опрос; перечень дискус- сионных тем для проведения дис- куссии; темы рефератов, докладов.

4	Тема 4. Договоры о передаче жилых помещений в пользование. Социальный наем.	А	2	4	6	коллоквиум; дискуссия;	Вопросы по теме дисциплины (модуля); Устный опрос; перечень дискуссионных тем для проведения дискуссии; тестирование, темы рефератов, докладов.
5	Тема 5. Пользование специализированными жилыми помещениями	А	-	4	6	коллоквиум (теоретический опрос); дискуссия; самостоятельная работа обучающихся (в письменной или устной форме, анализ судебной практики); реферат, доклад, и др.	вопросы по теме дисциплины (модуля); Устный опрос; перечень дискуссионных тем для проведения дискуссии; тестирование, темы рефератов, докладов и др.
6	Тема 6. Общее имущество многоквартирного дома	А	2	2	6	дискуссия; самостоятельная работа обучающихся (в письменной или устной форме, анализ судебной практики); реферат, доклад, и др.	вопросы по теме дисциплины (модуля); устный опрос; перечень дискуссионных тем для проведения дискуссии; тестирование, темы рефератов, докладов и др.
7	Тема 7. Управление многоквартирными домами	А		4	6	дискуссия; самостоятельная работа обучающихся (в письменной или устной форме); реферат, доклад, понятийный диктант; и др.	вопросы по теме дисциплины (модуля); устный опрос; перечень дискуссионных тем для проведения дискуссии; вопросы к понятийному диктанту; тестирование, темы рефератов, докладов и др.
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1						Решение практических заданий	
Итого по ОФО			8	22	42		Зачет

**2.12. Тематический план для очной формы
ускоренное обучение на базе СПО**

№ п/п	Раздел (тема) учебной дисциплины (модуля)	се- местр /три- местр	Виды учебной деятель- ности и трудоемкость (в ак. часах)			Технология образовательного процесса	Формы текущего контроля
			Лек- ции	Практиче- ские занятия	СР		
1	Тема 1. Об- щая характе- ристика жи- лищного права.	5	2	2	4	Коллоквиум (тео- ретический опрос); дискуссия; самостоятельная работа обучаю- щихся (в письмен- ной или устной форме); реферат, доклад, анализ судебной практики и др.	Вопросы по теме дисциплины (мо- дуля); Устный опрос; перечень дискус- сионных тем для проведения дис- куссии; темы рефератов, докладов и т.д.
2	Тема 2. Жи- лое помеще- ние как объ- ект вещных прав	5	2	4	6	Коллоквиум (тео- ретический опрос); дискуссия; самостоятельная работа обучаю- щихся (в письмен- ной или устной форме); реферат, доклад, понятийный дик- тант; подборка и анализ судебной практики, поня- тийный диктант, решение казусов и др.	Вопросы по теме дисциплины (мо- дуля); Устный опрос; перечень дискус- сионных тем для проведения дис- куссии; темы рефератов, докладов, тести- рование, поня- тийный диктант и др. .
3	Тема 3. Ос- новные направления жилищной политики и их реализа- ция	5	2	2	4	Коллоквиум (тео- ретический опрос); дискуссия; самостоятельная работа обучаю- щихся (в письмен- ной или устной форме, анализ по- зиций по конкрет- ным делам, под- борка и анализ су- дебной практики);	Вопросы по теме дисциплины (мо- дуля); Устный опрос; перечень дискус- сионных тем для проведения дис- куссии; темы рефератов, докладов.

						реферат, доклад и др.	
4	Тема 4. Договоры о передаче жилых помещений в пользование. Социальный наем.	5	2	4	6	коллоквиум; дискуссия;	Вопросы по теме дисциплины (модуля); Устный опрос; перечень дискуссионных тем для проведения дискуссии; тестирование, темы рефератов, докладов.
5	Тема 5. Пользование специализированными жилыми помещениями	5	-	4	6	коллоквиум (теоретический опрос); дискуссия; самостоятельная работа обучающихся (в письменной или устной форме, анализ судебной практики); реферат, доклад, и др.	вопросы по теме дисциплины (модуля); Устный опрос; перечень дискуссионных тем для проведения дискуссии; тестирование, темы рефератов, докладов и др.
6	Тема 6. Общее имущество многоквартирного дома	5	2	2	6	дискуссия; самостоятельная работа обучающихся (в письменной или устной форме, анализ судебной практики); реферат, доклад, и др.	вопросы по теме дисциплины (модуля); устный опрос; перечень дискуссионных тем для проведения дискуссии; тестирование, темы рефератов, докладов и др.
7	Тема 7. Управление многоквартирными домами	5	2	4	6	дискуссия; самостоятельная работа обучающихся (в письменной или устной форме); реферат, доклад, понятийный диктант; и др.	вопросы по теме дисциплины (модуля); устный опрос; перечень дискуссионных тем для проведения дискуссии; вопросы к понятийному диктанту; тестирование, темы рефератов, докладов и др.
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1						Решение практических заданий	

Итого по ОФУО (на базе СПО)	12	22	38		Зачет
------------------------------------	-----------	-----------	-----------	--	--------------

2.1.3. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	семестр /триместр	Виды учебной деятельности и трудоемкость (в ак. часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	Практические занятия	СР		
1	Тема 1. Общая характеристика жилищного права	9	2	2	6	Коллоквиум (теоретический опрос); дискуссия; самостоятельная работа обучающихся (в письменной или устной форме); реферат, доклад, анализ судебной практики и др.	Вопросы по теме дисциплины (модуля); Устный опрос; перечень дискуссионных тем для проведения дискуссии; темы рефератов, докладов и т.д.
2	Тема 2. Жилое помещение как объект вещных прав	9	2	4	6	Коллоквиум (теоретический опрос); дискуссия; самостоятельная работа обучающихся (в письменной или устной форме); реферат, доклад, понятийный диктант; подборка и анализ судебной практики, понятийный диктант, решение казусов и др.	Вопросы по теме дисциплины (модуля); устный опрос; перечень дискуссионных тем для проведения дискуссии; темы рефератов, докладов, тестирование, понятийный диктант и др.
3	Тема 3. Основные направления жилищной политики и их реализация	9	2	2	6	Коллоквиум (теоретический опрос); дискуссия; самостоятельная работа обучающихся (в письменной или устной форме, анализ позиций по конкретным делам, подборка и анализ судебной практики); реферат, доклад и др.	Вопросы по теме дисциплины (модуля); Устный опрос; перечень дискуссионных тем для проведения дискуссии; темы рефератов, докладов.

4	Тема 4. Договоры о передаче жилых помещений в пользование. Социальный наем.	9	2	2	8	коллоквиум (теоретический опрос); дискуссия; самостоятельная работа обучающихся (в письменной или устной форме, анализ судебной практики); реферат, доклад, и др.	Вопросы по теме дисциплины (модуля); устный опрос; перечень дискуссионных тем для проведения дискуссии; тестирование, темы рефератов, докладов.
5	Тема 5. Пользование специализированными жилыми помещениями	9	-	2	6	коллоквиум (теоретический опрос); дискуссия; самостоятельная работа обучающихся (в письменной или устной форме, анализ судебной практики); реферат, доклад, и др.	вопросы по теме дисциплины (модуля); устный опрос; перечень дискуссионных тем для проведения дискуссии; тестирование, темы рефератов, докладов и др.
6	Тема 6. Общее имущество многоквартирного дома	9	-	2	6	дискуссия; самостоятельная работа обучающихся (в письменной или устной форме, анализ судебной практики); реферат, доклад, и др.	вопросы по теме дисциплины (модуля); устный опрос; перечень дискуссионных тем для проведения дискуссии; тестирование, темы рефератов, докладов и др.
7	Тема 7. Управление многоквартирными домами	9	2	2	8	дискуссия; самостоятельная работа обучающихся (в письменной или устной форме); реферат, доклад, понятийный диктант; и др.	вопросы по теме дисциплины (модуля); устный опрос; перечень дискуссионных тем для проведения дискуссии; вопросы к понятийному диктанту; тестирование, темы рефератов, докладов и др.
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1						Решение практических заданий	
	Итого по ОЗФО		10	16	46		Зачет

**2.1.4. Тематический план для очно-заочной формы
(ускоренное обучение на базе ВО)**

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	се- мест р/тр имес тр	Виды учебной деятель- ности и трудоемкость (в ак. часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежу- точной аттеста- ции
			Лек- ции	Практиче- ские занятия	СР		
1	Тема 1. Общая характери- стика жилищ- ного права	6	2	-	6	Коллоквиум (теоре- тический опрос); дискуссия; самостоятельная работа обучаю- щихся (в письмен- ной или устной форме); реферат, доклад, анализ су- дебной практики и др.	Вопросы по теме дисциплины (мо- дуля); Устный опрос; перечень дискуссионных тем для проведе- ния дискуссии; темы рефератов, докладов и т.д.
2	Тема 2. Жилое помещение как объект вещных прав	6	-	2	8	Коллоквиум (теоре- тический опрос); дискуссия; самостоятельная работа обучаю- щихся (в письмен- ной или устной форме); реферат, доклад, понятий- ный диктант; под- борка и анализ су- дебной практики, понятийный дик- тант, решение казу- сов и др.	Вопросы по теме дисциплины (мо- дуля); устный опрос; перечень дискуссионных тем для проведе- ния дискуссии; темы рефератов, докладов, тести- рование, поня- тийный диктант и др. .
3	Тема 3. Ос- новные направления жилищной по- литики и их реализация	6	-	2	8	Коллоквиум (теоре- тический опрос); дискуссия; самостоятельная работа обучаю- щихся (в письмен- ной или устной форме, анализ пози- ций по конкретным делам, подборка и анализ судебной практики); реферат, доклад и др.	Вопросы по теме дисциплины (мо- дуля); Устный опрос; перечень дискус- сионных тем для проведения дис- куссии; темы рефератов, докладов.
4	Тема 4. Дого- воры о пере- даче жилых помещений в пользование.	6	2	2	8	коллоквиум (теоре- тический опрос); дискуссия;	Вопросы по теме дисциплины (мо- дуля); Устный опрос; перечень дискуссионных

	Социальный наем.					самостоятельная работа обучающихся (в письменной или устной форме, анализ судебной практики); реферат, доклад, и др.	тем для проведения дискуссии; тестирование, темы рефератов, докладов.
5	Тема 5. Пользование специализированными жилищными помещениями	6	-	2	10	коллоквиум (теоретический опрос); дискуссия; самостоятельная работа обучающихся (в письменной или устной форме, анализ судебной практики); реферат, доклад и др.	вопросы по теме дисциплины (модуля); Устный опрос; перечень дискуссионных тем для проведения дискуссии; тестирование, темы рефератов, докладов и др.
6	Тема 6. Общее имущество многоквартирного дома	6	-	2	6	дискуссия; самостоятельная работа обучающихся (в письменной или устной форме, анализ судебной практики); реферат, доклад, и др.	вопросы по теме дисциплины (модуля); устный опрос; перечень дискуссионных тем для проведения дискуссии; тестирование, темы рефератов, докладов и др.
7	Тема 7. Управление многоквартирными домами	6	2	2	8	дискуссия; самостоятельная работа обучающихся (в письменной или устной форме); реферат, доклад, понятийный диктант; и др.	вопросы по теме дисциплины (модуля); устный опрос; перечень дискуссионных тем для проведения дискуссии; вопросы к понятийному диктанту; тестирование, темы рефератов, докладов и др.
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1						Решение практических заданий	
	Итого по ОЗФУО (на базе ВО)		6	12	54		Зачет

2.1.5 Тематический план для очно-заочной формы обучения – группа выходного дня

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	се- мест р/тр име стр	Виды учебной деятель- ности и трудоемкость (в ак. часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежу- точной аттеста- ции
			Лек- ции	Практиче- ские занятия	СР		
1	Тема 1. Об- щая характе- ристика жи- лищного права	9	2	4	6	Коллоквиум (теоре- тический опрос); дискуссия; самостоятельная работа обучаю- щихся (в письмен- ной или устной форме); реферат, доклад, анализ судебной практики и др.	Вопросы по теме дисциплины (мо- дуля); Устный опрос; перечень дискуссионных тем для проведе- ния дискуссии; темы рефератов, докладов и т.д.
2	Тема 2. Жи- лое помеще- ние как объ- ект вещных прав	9	2	2	6	Коллоквиум (теоре- тический опрос); дискуссия; самостоятельная работа обучаю- щихся (в письмен- ной или устной форме); реферат, доклад, понятийный дик- тант; подборка и анализ судебной практики, понятий- ный диктант, реше- ние казусов и др.	Вопросы по теме дисциплины (мо- дуля); Устный опрос; перечень дискуссионных тем для проведе- ния дискуссии; темы рефератов, докладов, тести- рование, поня- тийный диктант и др.
3	Тема 3. Ос- новные направления жилищной политики и их реализа- ция	9	2	2	8	Коллоквиум (теоре- тический опрос); дискуссия; самостоятельная работа обучаю- щихся (в письмен- ной или устной форме, анализ пози- ций по конкретным делам, подборка и анализ судебной практики); реферат, доклад и др.	Вопросы по теме дисциплины (мо- дуля); Устный опрос; перечень дискус- сионных тем для проведения дис- куссии; темы рефератов, докладов.
4	Тема 4. До- говоры о пе- редаче жи- лых помеще- ний в поль-	9	2	2	8	коллоквиум (теоре- тический опрос); дискуссия; самостоятельная работа обучаю- щихся (в письмен- ной или устной	Вопросы по теме дисциплины (мо- дуля); Устный опрос; перечень дискуссионных тем для проведе- ния дискуссии;

	зование. Со- циальный наем.					форме, анализ су- дебной практики); реферат, доклад, и др.	тестирование, темы рефератов, докладов.
5	Тема 5. Пользование специализи- рованными жилыми по- мещениями	9	-	2	6	коллоквиум (теоре- тический опрос); дискуссия; самостоятельная работа обучаю- щихся (в письмен- ной или устной форме, анализ су- дебной практики); реферат, доклад, и др.	вопросы по теме дисциплины (мо- дуля); Устный опрос; перечень дискуссионных тем для проведе- ния дискуссии; тестирование, темы рефератов, докладов и др.
6	Тема 6. Об- щее имуще- ство много- квартирного дома	9	-	2	6	дискуссия; само- стоятельная работа обучающихся (в письменной или устной форме, ана- лиз судебной прак- тики); реферат, до- клад, и др.	вопросы по теме дисциплины (мо- дуля); устный опрос; перечень дискуссионных тем для проведе- ния дискуссии; тестирование, темы рефератов, докладов и др.
7	Тема 7. Управление многоквар- тирными до- мами	9	2	2	6	дискуссия; самостоятельная работа обучаю- щихся (в письмен- ной или устной форме); реферат, доклад, понятий- ный диктант; и др.	вопросы по теме дисциплины (мо- дуля); устный опрос; перечень дискуссионных тем для проведе- ния дискуссии; вопросы к поня- тийному дик- танту; тестирова- ние, темы рефе- ратов, докладов и др.
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1						Решение практических заданий	
	Итого по ОЗФО - ГВД		10	16	46		Зачет

**2.1.6. Тематический план для очно-заочной формы
(ускоренное обучение на базе СПО)**

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	се- мест р/тр име- стр	Виды учебной деятель- ности и трудоемкость (в ак. часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежу- точной аттеста- ции
			Лек- ции	Практиче- ские занятия	СР		
1	Тема 1. Об- щая характе- ристика жи- лищного права	5	2	2	8	Коллоквиум (теоре- тический опрос); дискуссия; самостоятельная работа обучаю- щихся (в письмен- ной или устной форме); реферат, доклад, анализ су- дебной практики и др.	Вопросы по теме дисциплины (мо- дуля); Устный опрос; перечень дискуссионных тем для проведе- ния дискуссии; темы рефератов, докладов и т.д.
2	Тема 2. Жи- лое помеще- ние как объ- ект вещных прав	5		2	6	Коллоквиум (теоре- тический опрос); дискуссия; самостоятельная работа обучаю- щихся (в письмен- ной или устной форме); реферат, доклад, понятий- ный диктант; под- борка и анализ су- дебной практики, понятийный дик- тант, решение казу- сов и др.	Вопросы по теме дисциплины (мо- дуля); устный опрос; перечень дискуссионных тем для проведе- ния дискуссии; темы рефератов, докладов, тести- рование, поня- тийный диктант и др. .
3	Тема 3. Ос- новные направления жилищной политики и их реализа- ция	5	2	2	6	Коллоквиум (теоре- тический опрос); дискуссия; самостоятельная работа обучаю- щихся (в письмен- ной или устной форме, анализ пози- ций по конкретным делам, подборка и анализ судебной практики); реферат, доклад и др.	Вопросы по теме дисциплины (мо- дуля); Устный опрос; перечень дискуссионных тем для проведе- ния дискуссии; темы рефератов, докладов.
4	Тема 4. До- говоры о пе- редаче жи-	5		2	8	коллоквиум (теоре- тический опрос); дискуссия;	Вопросы по теме дисциплины (мо- дуля); устный опрос; перечень

	лых помеще- ний в поль- зование. Со- циальный наем.					самостоятельная работа обучаю- щихся (в письмен- ной или устной форме, анализ су- дебной практики); реферат, доклад, и др.	дискуссионных тем для проведе- ния дискуссии; тестирование, темы рефератов, докладов.
5	Тема 5. Пользование специализи- рованными жилыми по- мещениями	5	-	2	8	коллоквиум (теоре- тический опрос); дискуссия; самостоятельная работа обучаю- щихся (в письмен- ной или устной форме, анализ су- дебной практики); реферат, доклад, и др.	вопросы по теме дисциплины (мо- дуля); устный опрос; перечень дискуссионных тем для проведе- ния дискуссии; тестирование, темы рефератов, докладов и др.
6	Тема 6. Об- щее имуще- ство много- квартирного дома	5	-	2	8	дискуссия; само- стоятельная работа обучающихся (в письменной или устной форме, ана- лиз судебной прак- тики); реферат, до- клад, и др.	вопросы по теме дисциплины (мо- дуля); устный опрос; перечень дискуссионных тем для проведе- ния дискуссии; тестирование, темы рефератов, докладов и др.
7	Тема 7. Управление многоквар- тирными до- мами	5	2	2	8	дискуссия; самостоятельная работа обучаю- щихся (в письмен- ной или устной форме); реферат, доклад, понятий- ный диктант; и др.	вопросы по теме дисциплины (мо- дуля); устный опрос; перечень дискуссионных тем для проведе- ния дискуссии; вопросы к поня- тийному дик- танту; тестирова- ние, темы рефе- ратов, докладов и др.
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1						Решение практических заданий	
	Итого по ОЗФУО (на базе СПО)		6	14	52		Зачет

**2.1.7. Тематический план для заочной формы/ для заочной формы
ускоренное обучение (на базе ВО – группа выходного дня)**

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	К У Р С	Виды учебной деятель- ности и трудоемкость (в ак. часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежу- точной аттеста- ции
			Лек- ции	Практиче- ские Занятия	СР		
1	Тема 1. Об- щая характе- ристика жи- лищного права	4/2	2	-	6	анализ судебной практики и др.	Вопросы по теме дисциплины (мо- дуля); Устный опрос.
2	Тема 2. Жи- лое помеще- ние как объ- ект вещных прав	4/2	-	-	8	самостоятельная работа обучаю- щихся (в письмен- ной форме); рефе- рат, доклад и др.	Вопросы по теме дисциплины (мо- дуля); Устный опрос; перечень дискус- сионных тем для проведения дис- куссии; темы рефератов, докладов, тести- рование, поня- тийный диктант и др. .
3	Тема 3. Ос- новные направления жилищной политики и их реализа- ция	4/2	-	2	8	Коллоквиум (теоре- тический опрос); дискуссия; самостоятельная работа обучаю- щихся (в письмен- ной или устной форме, анализ пози- ций по конкретным делам, подборка и анализ судебной практики); реферат, доклад и др.	Вопросы по теме дисциплины (мо- дуля); Устный опрос; перечень дискуссионных тем для проведе- ния дискуссии; темы рефератов, докладов.
4	Тема 4. До- говоры о пе- редаче жи- лых помеще- ний в поль- зование. Со- циальный наем.	4/2	-	-	10	самостоятельная работа обучаю- щихся (в письмен- ной форме); рефе- рат, доклад и др.	темы рефератов, докладов.
5	Тема 5. Пользование	4/2	-	2	10	коллоквиум (теоре- тический опрос); дискуссия;	вопросы по теме дисциплины (мо- дуля);

	специализированными жилыми помещениями					самостоятельная работа обучающихся (в письменной или устной форме, анализ судебной практики);	Устный опрос; перечень дискуссионных тем для проведения дискуссии;
6	Тема 6. Общее имущество многоквартирного дома	4/2	-	-	8		темы рефератов, докладов и др.
7	Тема 7. Управление многоквартирными домами	4/2	2	2	8	дискуссия; самостоятельная работа обучающихся (в письменной или устной форме); реферат, доклад, понятийный диктант; и др.	вопросы по теме дисциплины (модуля); устный опрос; перечень дискуссионных тем для проведения дискуссии; вопросы к понятийному диктанту; тестирование, темы рефератов, докладов и др.
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1						Решение практических заданий	
	Итого по ЗФО/ЗФУО на базе ВО-гвд		4	6	58	Зачет (4ак.ч. на подготовку и сдачу зачета)	

2.1.8. Тематический план для заочной формы ускоренное обучение (на базе ВО)/заочной формы (ускоренное обучение на базе СПО)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	КУРС	Виды учебной деятельности и трудоемкость (в ак. часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	Практические занятия	СР		
1	Тема 1. Общая характеристика жилищного права	2/3	2	-	6	анализ судебной практики и др.	Вопросы по теме дисциплины (модуля)
2	Тема 2. Жилое помещение как объект вещных прав	2/3	-	-	8	самостоятельная работа обучающихся (в письменной или устной форме); реферат, доклад,	Вопросы по теме дисциплины (модуля); темы рефератов, докладов, тести-

							рование, понятийный диктант и др.
3	Тема 3. Основные направления жилищной политики и их реализация	2/3	-	2	8	Коллоквиум (теоретический опрос); дискуссия; самостоятельная работа обучающихся (в письменной или устной форме, анализ позиций по конкретным делам, подборка и анализ судебной практики); реферат, доклад и др.	Вопросы по теме дисциплины (модуля); Устный опрос; перечень дискуссионных тем для проведения дискуссии; темы рефератов, докладов.
4	Тема 4. Договоры о передаче жилых помещений в пользование. Социальный наем.	2/3	-	-	10	самостоятельная работа обучающихся (в письменной форме); реферат, доклад и др.	Вопросы по теме дисциплины (модуля); темы рефератов, докладов.
5	Тема 5. Пользование специализированными жилыми помещениями	2/3	-	2	10	коллоквиум (теоретический опрос); дискуссия; самостоятельная работа обучающихся (в письменной или устной форме, анализ судебной практики); реферат, доклад, и др.	вопросы по теме дисциплины (модуля); устный опрос; перечень дискуссионных тем для проведения дискуссии; тестирование, темы рефератов, докладов и др.
6	Тема 6. Общее имущество многоквартирного дома	2/3	-	-	8	самостоятельная работа обучающихся (в письменной форме); реферат, доклад и др.	Вопросы по теме дисциплины (модуля); темы рефератов, докладов.
7	Тема 7. Управление многоквартирными домами	2/3	-	2	10	дискуссия; самостоятельная работа обучающихся (в письменной или устной форме); реферат, доклад, понятийный диктант; и др.	вопросы по теме дисциплины (модуля); устный опрос; перечень дискуссионных тем для проведения дискуссии; вопросы к понятийному диктанту; тестирование, темы рефератов, докладов и др.

Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1						Решение практических заданий
	<i>Итого по ЗФУО на (базе ВО) /ЗФУО (на базе СПО)</i>		2	6	60	<i>Зачет (4 ак. часа на подготовку и сдачу зачета)</i>

Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. *Общая характеристика жилищного права.* Жилищное право. Место жилищного права в системе российского права. Принципы жилищного права. Жилищное законодательство: общая характеристика. Соотношение с иными отраслями законодательства. Жилищные правоотношения: понятие, виды, особенности правового регулирования. Право граждан на жилище и его защита. Особенности защиты жилищных прав.

Тема 2. *Жилое помещение как объект вещных прав.* Понятие и признаки жилого помещения. Особенности правового режима жилого помещения. Понятие жилищного фонда. Виды жилищных фондов. Переустройство и перепланировка жилых помещений. Изменение правового режима жилого помещения. Право собственности граждан на жилые помещения, особенности его возникновения и осуществления. Система ограниченных вещных прав на жилые помещения.

Тема 3. *Основные направления жилищной политики и их реализация.* Общая характеристика государственной жилищной политики: цели, направления. Социальные программы, направленные на обеспечение граждан жильем. Жилищный сертификат как инструмент исполнения обязательств государства перед отдельными категориями граждан. Основания и условия приватизации жилых помещений. Механизм долевого участия в строительстве. Ипотечное кредитование как направление государственной жилищной политики. Ипотечные программы для граждан. Реновация жилищного фонда. Программы реновации жилищного фонда. Особенности осуществления жилищной политики за рубежом.

Тема 4. *Договоры о передаче жилых помещений в пользование. Социальный наем.* Система договоров, направленных на передачу жилого помещения в пользование. Понятие и общая характеристика договора социального найма. Основания и порядок предоставления жилого помещения по договору социального найма. Понятия «малоимущий» и «нуждающийся в жилом помещении» в современном жилищном законодательстве. Особенности заключения договора социального найма. Типовой договор социального найма. Субъектный состав договора социального найма. Права и обязанности сторон договора социального найма. Члены семьи нанимателя, их права и обязанности. Основания изменения и прекращения договора социального найма жилого помещения. Основания и виды выселения из жилого помещения. Порядок выселения из жилого помещения. Договор найма жилого помещения жилищного фонда

социального использования: особенности, отличия от договора социального найма жилого помещения

Тема 5. *Пользование специализированными жилыми помещениями.* Общая характеристика договора найма специализированного жилого помещения. Особенности найма служебных жилых помещений и жилых помещений в общежитиях. Наем жилого помещения маневренного жилищного фонда. Договоры найма жилых помещений для беженцев и вынужденных переселенцев. Договор найма жилых помещений для детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей.

Тема 6. *Общее имущество многоквартирного дома.* Соотношение понятий «общее имущество многоквартирного дома», «многоквартирный дом». Состав общего имущества многоквартирного дома. Правовой режим общего имущества многоквартирного дома. Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома.

Тема 7. *Управление многоквартирными домами.* Понятие, цели и задачи управления многоквартирным домом. Общее собрание собственников помещений, совет многоквартирного дома. Способы управления и порядок выбора способа управления многоквартирным домом. Непосредственное управление. Управление товариществом собственников жилья и жилищным кооперативом. Управление управляющей организацией. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги.

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. *Общая характеристика жилищного права.*

Содержание:

1. Жилищное право. Место жилищного права в системе российского права.
2. Принципы жилищного права.
3. Жилищное законодательство: общая характеристика. Соотношение с иными отраслями законодательства.
4. Жилищные правоотношения: понятие, виды, особенности правового регулирования.
5. Право граждан на жилище и его защита.

Задания для подготовки:

- 1) Ознакомьтесь со ст.72 Конституции РФ и проанализируйте судебную практику.
- 2) Вспомните из дисциплины (модуля) «Теории государства и права» такие понятия как отрасль права, предмет и метод правового регулирования, принципы права, система отрасли права. Повторите положения о принципах, предмете гражданского права, способах защиты гражданских прав.
- 3) Изучите структуру Жилищного Кодекса Российской Федерации и подготовить перечень основных федеральных законов и законов субъектов, входящих в жилищное законодательство.
- 4) Ознакомьтесь с рекомендованной научной и учебной литературой.

Лекция 2. Жилое помещение как объект вещных прав.

Содержание:

1. Понятие и признаки жилого помещения. Понятие жилищного фонда.
2. Переустройство и перепланировка жилых помещений.
3. Изменение правового режима жилых помещений.
4. Правовой статус собственника жилого помещения.
5. Система ограниченных вещных прав на жилые помещения.

Задания для подготовки:

1) Ознакомьтесь с Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

2) Вспомните из дисциплины (модуля) Гражданское право: понятие и классификацию объектов гражданских прав, понятие и признаки недвижимости, основания приобретения права собственности.

3) Ознакомьтесь с внесением сведений в Единый государственный реестр недвижимости в уведомительном порядке.

4) Ознакомьтесь с рекомендованной научной и учебной литературой.

Лекция 3. Основные направления жилищной политики и их реализация

Содержание:

1. Общая характеристика государственной жилищной политики: цели, направления.

2. Жилищный сертификат как инструмент исполнения обязательств государства перед отдельными категориями граждан.

3. Основания и условия приватизации жилых помещений.

4. Механизм долевого участия в строительстве.

5. Реновация жилищного фонда.

6. Ипотечное кредитование как направление государственной жилищной политики.

Задания для подготовки:

1) Ознакомьтесь с «Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года» (разработан Минэкономразвития России).

2) Изучите цели, структуру Фонда развития территорий.

3) Ознакомьтесь с основными жилищными государственными федеральными программами и программами субъектов.

4) Ознакомьтесь с рекомендованной научной и учебной литературой.

Лекция 4. Договоры о передаче жилых помещений в пользование. Социальный наем.

Содержание:

1. Система договоров, направленных на передачу жилого помещения в пользование.

2. Основания и порядок предоставления жилого помещения по договору социального найма. Понятия «малоимущий» и «нуждающийся в жилом помещении» в современном жилищном законодательстве.

3. Понятие и общая характеристика договора социального найма.

4. Субъектный состав договора социального найма. Содержание договора социального найма.

5. Основания изменения и прекращения договора социального найма жилого помещения.

6. Основания и виды выселения из жилого помещения.

7. Договор найма жилого помещения жилищного фонда социального использования: особенности, отличия от договора социального найма жилого помещения

Задания для подготовки:

1) Ознакомьтесь с разделами III, IV ЖК РФ.

2) Ознакомьтесь с источниками правового регулирования отношений по предоставлению жилых помещений в пользование.

3) Вспомните из дисциплины (модуля) «Гражданское право» общие положения об обязательствах, договоре, а также о договорах найма жилого помещения, аренды, безвозмездного пользования.

4) Ознакомьтесь с рекомендованной научной и учебной литературой.

Лекция 5. *Общее имущество многоквартирного дома*

1. Соотношение понятий «общее имущество многоквартирного дома», «многоквартирный дом».

2. Состав общего имущества многоквартирного дома.

3. Правовой режим общего имущества многоквартирного дома.

4. Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома.

Задание для подготовки:

1) Изучите главу 6 ЖК РФ, разделы VII, IX ЖК РФ.

2) Вспомните из дисциплины (модуля) «Гражданское право» о праве общей долевой собственности.

3) Ознакомьтесь с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» (вместе с "Правилами оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме") и Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»

4) Ознакомьтесь с рекомендованной научной и учебной литературой.

Лекция 6. Управление многоквартирными домами

Содержание:

1. Понятие, цели и задачи управления многоквартирным домом.
2. Общее собрание собственников помещений, совет многоквартирного дома.
3. Способы управления и порядок выбора способа управления многоквартирным домом.
4. Непосредственное управление. Управление товариществом собственников жилья и жилищным кооперативом.
5. Управление управляющей организацией.

Задание для подготовки:

- 1) Изучите раздел VIII ЖК РФ,
- 2) Изучите Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 N 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» (вместе с "Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами").
- 3) Ознакомьтесь с Обзором судебной практики «Управление многоквартирными домами: самые значимые позиции Верховного суда за 2019 год».
- 4) Ознакомьтесь с рекомендованной научной и учебной литературой.

2.3. Занятия семинарского типа

Тема 1. Общая характеристика жилищного права.

Содержание:

1. Жилищное право. Место жилищного права в системе российского права.
2. Принципы жилищного права.
3. Жилищное законодательство: общая характеристика. Соотношение с иными отраслями законодательства.
4. Жилищные правоотношения: понятие, виды, особенности правового регулирования.
5. Право граждан на жилище и его защита.
6. Особенности защиты жилищных прав.

Задания для подготовки:

- 1) изучите конспект прослушанной лекции;
- 2) подготовьте эссе на тему «Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища»;
- 3) найдите в судебной практике примеры применения принципов жилищного права при решении жилищных споров;

4) изучите Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации»;

5) подготовьте правовое заключение на Постановление Конституционного Суда РФ от 24.03.2015 № 5-П «По делу о проверке конституционности статьи 19 Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина А.М. Богатырева»;

6) проанализировать и подготовить правовое заключение по следующей позиции ВС РФ: «Наниматели жилых помещений по договору социального найма вправе истребовать эти помещения из чужого незаконного владения».

Тема 2. Жилое помещение как объект вещных прав.

Содержание:

1. Понятие и признаки жилого помещения. Особенности правового режима жилого помещения.

2. Понятие жилищного фонда. Виды жилищных фондов.

3. Переустройство и перепланировка жилых помещений.

4. Изменение правового режима жилых помещений.

5. Право собственности граждан на жилые помещения, особенности его возникновения и осуществления.

6. Система ограниченных вещных прав на жилые помещения.

Задания для подготовки:

1) изучите конспект прослушанной лекции;

2) ознакомьтесь с Письмом Минстроя России от 03.03.2020 N 6370-ОГ/04 «О порядке переустройства, перепланировке жилых помещений» и подберите судебную практику;

3) проанализируйте нормы об ответственности за самовольное переустройство (перепланировку) жилых помещений в многоквартирном доме;

4) проанализируйте правовой режим апарт-отелей;

5) ознакомьтесь с позициями судов:

- о прекращении права членов семьи бывшего собственника пользоваться жилым помещением (п. 2 ст. 292 ГК РФ);

- о возможности защиты права членов семьи собственника на жилое помещение (п. 3 ст. 292 ГК РФ);

- об отчуждении жилого помещения с согласия органов опеки и попечительства (п. 4 ст. 292 ГК РФ);

- о праве членов семьи собственника пользоваться жилым помещением (п. 1 ст. 292 ГК РФ);

6) проанализируйте и подготовьте заключение по Обзору судебной практики разрешения дел по спорам, возникающим в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, и другие акты высших судов;

7) решите практические казусы, указанные преподавателем.

Тема 3. Основные направления жилищной политики и их реализация.

Содержание:

1. Общая характеристика государственной жилищной политики: цели, направления. Социальные программы, направленные на обеспечение граждан жильем.
2. Основания и условия приватизации жилых помещений.
3. Жилищный сертификат как инструмент исполнения обязательств государства перед отдельными категориями граждан.
4. Понятие реновации жилищного фонда. Программы реновации жилищного фонда.
5. Ипотечное кредитование как направление государственной жилищной политики. Ипотечные программы для граждан.
6. Механизм долевого участия в строительстве.
7. Особенности осуществления жилищной политики за рубежом.

Задания для подготовки:

- 1) изучите конспект прослушанной лекции;
- 2) вспомните из дисциплины (модуля) «Гражданское право» особенности приватизации жилищного фонда в Российской Федерации;
- 3) ознакомьтесь с Законом г. Москвы от 17.05.2017 N 14 «О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве» и подготовьте судебную практику;
- 4) проанализируйте Письмо Росстроя от 24.06.2005 N BA-2692/03 «О приватизации жилых помещений в общежитиях»;
- 5) проанализируйте действующие ипотечные программы для граждан;
- 6) ознакомьтесь и проанализируйте Постановление Конституционного Суда РФ от 22.06.2017 N 16-П «По делу о проверке конституционности положения пункта 1 статьи 302 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина А.Н. Дубовца».

Тема 4. Договоры о передаче жилых помещений в пользование. Социальный наем.

Содержание:

1. Система договоров, направленных на передачу жилого помещения в пользование.
2. Понятие и общая характеристика договора социального найма.
3. Основания и порядок предоставления жилого помещения по договору социального найма. Понятия «малоимущий» и «нуждающийся в жилом помещении» в современном жилищном законодательстве.
4. Особенности заключения договора социального найма. Типовой договор социального найма.
5. Субъектный состав договора социального найма. Права и обязанности сторон договора социального найма. Члены семьи нанимателя, их права и обязанности.

6. Основания изменения и прекращения договора социального найма жилого помещения.

7. Основания и виды выселения из жилого помещения. Порядок выселения из жилого помещения.

8. Договор найма жилого помещения жилищного фонда социального использования: особенности, отличия от договора социального найма жилого помещения

Задания для подготовки:

- 1) изучите конспект прослушанной лекции;
- 2) составьте сравнительную таблицу «Характеристика договора аренды жилого помещения, договора коммерческого найма и договора социального найма»;
- 3) подготовьте проект договора безвозмездного пользования жилым помещением частного жилищного фонда;
- 4) проанализируйте Позицию ВС РФ «В случае признания недействительным решения о предоставлении гражданину жилого помещения по договору социального найма недействительным признается и заключенный на его основании договор социального найма, а лица, проживающие в жилом помещении, подлежат выселению» и подготовьте судебную практику;
- 5) ознакомьтесь с Обзором судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2019) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 24.04.2019);
- 6) решите практические казусы, указанные преподавателем.

Тема 5. Пользование специализированными жилыми помещениями.

Содержание:

1. Общая характеристика договора найма специализированного жилого помещения.
2. Особенности найма служебных жилых помещений и жилых помещений в общежитиях.
3. Наем жилого помещения маневренного жилищного фонда.
4. Договоры найма жилых помещений для беженцев и вынужденных переселенцев.
5. Договор найма жилых помещений для детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей.

Задания для подготовки:

- 1) изучите конспект прослушанной лекции;
- 2) изучить Постановление Правительства РФ от 26 января 2006 г. № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений»;
- 3) Проанализируйте Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с обеспечением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

и лиц из их числа жилыми помещениями (Утвержден Постановлением Президиума ВС РФ от 23.12.2020)

4) решите практические казусы, указанные преподавателем.

Тема 6. *Общее имущество многоквартирного дома.*

Содержание:

1. Соотношение понятий «общее имущество многоквартирного дома», «многоквартирный дом».
2. Состав общего имущества многоквартирного дома.
3. Правовой режим общего имущества многоквартирного дома.
4. Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома.

Задания для подготовки:

- 1) изучите конспект прослушанной лекции;
- 2) изучите Постановление Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» (вместе с «Правилами обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме»);
- 3) раскройте вопрос «О возникновении (прекращении) обязанности по уплате земельного налога и о земельном налоге в отношении участков, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома»;
- 4) проанализируйте Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 25.12.2019 № Ф10-6181/2019 по делу № А09-676/2019 и подберите аналогичную судебную;
- 5) решите практические казусы, указанные преподавателем.

Тема 7. *Управление многоквартирными домами.*

Содержание:

1. Понятие, цели и задачи управления многоквартирным домом.
2. Общее собрание собственников помещений, совет многоквартирного дома.
3. Способы управления и порядок выбора способа управления многоквартирным домом.
4. Непосредственное управление. Управление товариществом собственников жилья и жилищным кооперативом.
5. Управление управляющей организацией.
6. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги.

Задания для подготовки:

- 1) изучите конспект прослушанной лекции;
- 2) проанализируйте Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 №22 «О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма или принадлежащего им на праве собственности»;

3) подготовьте презентацию на тему «Достоинства и недостатки отдельных способов управления многоквартирным домом»;

4) проанализируйте пп.. 27, 28 Обзора судебной практики ВС РФ №3 2021 г., утвержденного Президиумом ВС РФ 10.11.2021 г., п. 8 Обзора судебной практики ВС РФ №4 2021 г., утвержденного Президиумом ВС РФ 16.02.2022 г.

5) решите практические казусы, указанные преподавателем.

2.4. Самостоятельная работа

При освоении дисциплины (модуля) «Жилищное право» обучающиеся выполняют самостоятельные задания в рамках внеаудиторной работы. К видам самостоятельной работы относятся:

- изучение существующих дискуссионных вопросов в теории жилищного права, выработка и обоснование своей позиции по конкретному вопросу;
- поиск и анализ нормативных правовых актов по изучаемой теме, в том числе с использованием электронных баз данных;
- изучение материалов судебной практики по темам дисциплины (модуля) практической направленности;
- анализ изученных теоретических источников и материалов судебной практики и подготовка докладов, рефератов, презентаций в соответствии с темой, выбранной для конкретного вида работы последующим вопросам:

В зависимости от изучаемой темы самостоятельная работа обучающегося заключается в следующем:

- составление исковых заявлений, подготовка отзывов на них, выработка правовых позиций по спорным вопросам;
- обобщение материалов судебной практики по жилищно-правовым спорам;
- Case-study (анализ конкретных, практических ситуаций);
- подборка судебных решений по определенному вопросу и подготовка проекта правового заключения в результате проведенного анализа данных решений;
- подготовка для обсуждения дискуссионных вопросов.

Модель (особенности) самостоятельной работы по отдельным темам дисциплины (модуля) «Жилищное право»

для очной формы / для очной формы ускоренного обучения (на базе СПО)

Тема	Объем (в ак. часах)	Модель (особенности) самостоятельной работы
Тема 1. Общая характеристика жилищного права	4	Подготовка к дискуссии / устного доклада / реферата/ презентации о месте жилищного права в системе права России и по основным вопросам темы.

		Анализ жилищного законодательства и судебной практики по теме занятия.
Тема 2. Жилое помещение как объект вещных прав	6	Подготовка к дискуссии / устного доклада / реферата/ презентации по следующим вопросам: «Соотношение административного и судебного порядка защиты жилищных прав (органы, способы)», «Сроки в жилищном праве» и др. Подборка и анализ судебной практики по теме занятия, например, об отчуждении жилого помещения с согласия органов опеки и попечительства (п. 4 ст. 292 ГК РФ); Решение практических казусов.
Тема 3. Основные направления жилищной политики и их реализация	4	Данная тема предполагает моделирование ситуаций, с которыми обучающиеся могут столкнуться при консультировании граждан по вопросу основных направлений жилищной политики, приватизации жилых помещений (в том числе служебного жилья). Использование интерактивных форм. Обучающимся предлагается подобрать конкретное дело из судебной практики (например, реновация/жилищный сертификат и иные). Необходимо проанализировать позицию каждой из сторон, сформулировать вопросы каждой стороны, дать на них ответы, указать обстоятельства, влияющие на возможное решение. Необходимо подготовить проекты искового заявления, возражений на исковое заявление, судебного решения. Подобрать из судебной практики дела. Следует подготовиться к консультации предполагаемых участников процесса. Решение практических казусов.
Тема 4. Договоры о передаче жилых помещений в пользование. Социальный наем.	6	Анализ законодательства и судебной практики в целях формирования позиции по теме занятия. Подготовка проекта искового заявления о прекращении права пользования жилым помещением и выселении. Провести исследование научно-теоретических источников по изучаемой теме. Ознакомиться с: 1) Обзором судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2018) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.03.2018); 2) Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 11 февраля 2014 г. № 48-КГПР13-8. Суд отменил ранее принятые судебные решения и принял новое решение о признании права пользования жилым помещением на условиях социального найма и о возложении обязанности заключить договор социального найма, поскольку с лицами, проживающими в жилом помещении, в отношении которого произошло изменение правового режима, должен быть заключен договор социального найма независимо от того, состоят они на учете нуждающихся в жилых помещениях или нет. Анализ судебной практики:

		Решение № 2-1378/2019 2-1378/2019~М-1097/2019 М-1097/2019 от 27 сентября 2019 г. по делу № 2-1378/2019; Решение № 2-1158/2019 2-1158/2019~М-847/2019 М-847/2019 от 27 сентября 2019 г. по делу № 2-1158/2019 и др. Решение практических казусов.
Тема 5. Пользование специализированными жилыми помещениями	6	Презентации по одному из вопросов темы, организация дискуссий, подготовка аналитических эссе. Разбор конкретных ситуаций из правоприменительной практики. Использование активных и интерактивных методов обучения. Провести исследование научно-теоретических источников по изучаемой теме. Решение практических казусов.
Тема 6. Общее имущество многоквартирного дома	6	Презентации по одному из вопросов темы, организация дискуссий, подготовка аналитических эссе. Анализ судебной практики: Решение от 4 декабря 2019 г. по делу № А38-5928/2019; Решение от 2 декабря 2019 г. по делу № А82-13238/2019 и др. Провести исследование научно-теоретических источников по изучаемой теме. Решение практических казусов.
Тема 7. Управление многоквартирными домами.	6	Анализ судебной практики: Решение № 2-2254/2019 2-2254/2019~М-2059/2019 М-2059/2019 от 26 сентября 2019 г. по делу № 2-2254/2019; Решение от 3 июня 2016 г. по делу № А73-2514/2016; Решение № 2-7127/2019 от 25 сентября 2019 г. по делу № 2-5680/2018~М-4894/2018 и др. Составить - проект решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома о выборе способа управления. Подготовить пакет документов, необходимых для создания ТСЖ. - проект договора управления многоквартирным домом. - проект договора ТСЖ с собственником, не являющимся членом товарищества по вопросам, связанным с управлением многоквартирным домом. Решение практических казусов.

для очно-заочной формы обучения

Тема	Объем (в ак. часах)	Модель (особенности) самостоятельной работы
Тема 1. Общая характеристика жилищного права	6	Подготовка к дискуссии / устного доклада / реферата/ презентации о месте жилищного права в системе права России и по основным вопросам темы. Анализ жилищного законодательства и судебной практики по теме занятия.
Тема 2. Жилое помещение как объект вещных прав	6	Подготовка к дискуссии / устного доклада / реферата/ презентации по следующим вопросам: «Соотношение

		административного и судебного порядка защиты жилищных прав (органы, способы)», «Сроки в жилищном праве» и др. Подборка и анализ судебной практики по теме занятия, например, об отчуждении жилого помещения с согласия органов опеки и попечительства (п. 4 ст. 292 ГК РФ); Решение практических казусов.
Тема 3. Основные направления жилищной политики и их реализация	6	Данная тема предполагает моделирование ситуаций, с которыми обучающиеся могут столкнуться при консультировании граждан по вопросу основных направлений жилищной политики, приватизации жилых помещений (в том числе служебного жилья). Использование интерактивных форм. Обучающимся предлагается подобрать конкретное дело из судебной практики (например, реновация/жилищный сертификат и иные). Необходимо проанализировать позицию каждой из сторон, сформулировать вопросы каждой стороны, дать на них ответы, указать обстоятельства, влияющие на возможное решение. Необходимо подготовить проекты искового заявления, возражений на исковое заявление, судебного решения. Подобрать из судебной практики дела. Следует подготовиться к консультации предполагаемых участников процесса. Решение практических казусов.
Тема 4. Договоры о передаче жилых помещений в пользование. Социальный наем.	8	Анализ законодательства и судебной практики в целях формирования позиции по теме занятия. Подготовка проекта искового заявления о прекращении права пользования жилым помещением и выселении. Провести исследование научно-теоретических источников по изучаемой теме. Ознакомиться с: 1) Обзором судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2018) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.03.2018); 2) Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 11 февраля 2014 г. № 48-КГПР13-8. Суд отменил ранее принятые судебные решения и принял новое решение о признании права пользования жилым помещением на условиях социального найма и о возложении обязанности заключить договор социального найма, поскольку с лицами, проживающими в жилом помещении, в отношении которого произошло изменение правового режима, должен быть заключен договор социального найма независимо от того, состоят они на учете нуждающихся в жилых помещениях или нет. Анализ судебной практики: Решение № 2-1378/2019 2-1378/2019~М-1097/2019 М-1097/2019 от 27 сентября 2019 г. по делу № 2-1378/2019; Решение № 2-1158/2019 2-1158/2019~М-847/2019 М-847/2019 от 27 сентября 2019 г. по делу № 2-1158/2019 и др.

		Решение практических казусов.
Тема 5. Пользование специализированными жилыми помещениями	6	Презентации по одному из вопросов темы, организация дискуссий, подготовка аналитических эссе. Разбор конкретных ситуаций из правоприменительной практики. Использование активных и интерактивных методов обучения. Провести исследование научно-теоретических источников по изучаемой теме. Решение практических казусов.
Тема 6. Общее имущество многоквартирного дома	6	Презентации по одному из вопросов темы, организация дискуссий, подготовка аналитических эссе. Анализ судебной практики: Решение от 4 декабря 2019 г. по делу № А38-5928/2019; Решение от 2 декабря 2019 г. по делу № А82-13238/2019 и др. Провести исследование научно-теоретических источников по изучаемой теме. Решение практических казусов.
Тема 7. Управление многоквартирными домами.	8	Анализ судебной практики: Решение № 2-2254/2019 2-2254/2019~М-2059/2019 М-2059/2019 от 26 сентября 2019 г. по делу № 2-2254/2019; Решение от 3 июня 2016 г. по делу № А73-2514/2016; Решение № 2-7127/2019 от 25 сентября 2019 г. по делу № 2-5680/2018~М-4894/2018 и др. Составить - проект решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома о выборе способа управления. Подготовить пакет документов, необходимых для создания ТСЖ. - проект договора управления многоквартирным домом. - проект договора ТСЖ с собственником, не являющимся членом товарищества по вопросам, связанным с управлением многоквартирным домом. Решение практических казусов.

для очно-заочной формы ускоренного обучения (на базе ВО)

Тема	Объем (в ак. часах)	Модель (особенности) самостоятельной работы
Тема 1. Общая характеристика жилищного права	6	Подготовка к дискуссии / устного доклада / реферата/ презентации о месте жилищного права в системе права России и по основным вопросам темы. Анализ жилищного законодательства и судебной практики по теме занятия.
Тема 2. Жилое помещение как объект вещных прав	8	Подготовка к дискуссии / устного доклада / реферата/ презентации по следующим вопросам: «Соотношение административного и судебного порядка защиты жилищных прав (органы, способы)», «Сроки в жилищном праве» и др. Подборка и анализ судебной практики по теме занятия, например, об отчуждении жилого помещения с согласия органов опеки и попечительства (п. 4 ст. 292 ГК РФ); Решение практических казусов.

Тема 3. Основные направления жилищной политики и их реализация	8	Данная тема предполагает моделирование ситуаций, с которыми обучающиеся могут столкнуться при консультировании граждан по вопросу основных направлений жилищной политики, приватизации жилых помещений (в том числе служебного жилья). Использование интерактивных форм. Обучающимся предлагается подобрать конкретное дело из судебной практики (например, реновация/жилищный сертификат и иные). Необходимо проанализировать позицию каждой из сторон, сформулировать вопросы каждой стороны, дать на них ответы, указать обстоятельства, влияющие на возможное решение. Необходимо подготовить проекты искового заявления, возражений на исковое заявление, судебного решения. Подобрать из судебной практики дела. Следует подготовиться к консультации предполагаемых участников процесса. Решение практических казусов.
Тема 4. Договоры о передаче жилых помещений в пользование. Социальный наем.	8	Анализ законодательства и судебной практики в целях формирования позиции по теме занятия. Подготовка проекта искового заявления о прекращении права пользования жилым помещением и выселении. Провести исследование научно-теоретических источников по изучаемой теме. Ознакомиться с: 1) Обзором судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2018) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.03.2018); 2) Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 11 февраля 2014 г. № 48-КГПР13-8. Суд отменил ранее принятые судебные решения и принял новое решение о признании права пользования жилым помещением на условиях социального найма и о возложении обязанности заключить договор социального найма, поскольку с лицами, проживающими в жилом помещении, в отношении которого произошло изменение правового режима, должен быть заключен договор социального найма независимо от того, состоят они на учете нуждающихся в жилых помещениях или нет. Анализ судебной практики: Решение № 2-1378/2019 2-1378/2019~М-1097/2019 М-1097/2019 от 27 сентября 2019 г. по делу № 2-1378/2019; Решение № 2-1158/2019 2-1158/2019~М-847/2019 М-847/2019 от 27 сентября 2019 г. по делу № 2-1158/2019 и др. Решение практических казусов.
Тема 5. Пользование специализированными жилыми помещениями	10	Презентации по одному из вопросов темы, организация дискуссий, подготовка аналитических эссе. Разбор конкретных ситуаций из правоприменительной практики. Использование активных и интерактивных методов обучения.

		Провести исследование научно-теоретических источников по изучаемой теме. Решение практических казусов.
Тема 6. Общее имущество многоквартирного дома	6	Презентации по одному из вопросов темы, организация дискуссий, подготовка аналитических эссе. Анализ судебной практики: Решение от 4 декабря 2019 г. по делу № А38-5928/2019; Решение от 2 декабря 2019 г. по делу № А82-13238/2019 и др. Провести исследование научно-теоретических источников по изучаемой теме. Решение практических казусов.
Тема 7. Управление многоквартирными домами.	8	Анализ судебной практики: Решение № 2-2254/2019 2-2254/2019~М-2059/2019 М-2059/2019 от 26 сентября 2019 г. по делу № 2-2254/2019; Решение от 3 июня 2016 г. по делу № А73-2514/2016; Решение № 2-7127/2019 от 25 сентября 2019 г. по делу № 2-5680/2018~М-4894/2018 и др. Составить - проект решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома о выборе способа управления. Подготовить пакет документов, необходимых для создания ТСЖ. - проект договора управления многоквартирным домом. - проект договора ТСЖ с собственником, не являющимся членом товарищества по вопросам, связанным с управлением многоквартирным домом. Решение практических казусов.

для очно-заочной формы ускоренного обучения (на базе СПО)

Тема	Объем (в ак. часах)	Модель (особенности) самостоятельной работы
Тема 1. Общая характеристика жилищного права	6	Подготовка к дискуссии / устного доклада / реферата/ презентации о месте жилищного права в системе права России и по основным вопросам темы. Анализ жилищного законодательства и судебной практики по теме занятия.
Тема 2. Жилое помещение как объект вещных прав	6	Подготовка к дискуссии / устного доклада / реферата/ презентации по следующим вопросам: «Соотношение административного и судебного порядка защиты жилищных прав (органы, способы)», «Сроки в жилищном праве» и др. Подборка и анализ судебной практики по теме занятия, например, об отчуждении жилого помещения с согласия органов опеки и попечительства (п. 4 ст. 292 ГК РФ); Решение практических казусов.
Тема 3. Основные направления жилищной политики и их реализация	8	Данная тема предполагает моделирование ситуаций, с которыми обучающиеся могут столкнуться при консультировании граждан по вопросу основных направлений жилищной политики, приватизации жилых помещений (в том числе служебного жилья).

		Использование интерактивных форм. Обучающимся предлагается подобрать конкретное дело из судебной практики (например, реновация/жилищный сертификат и иные). Необходимо проанализировать позицию каждой из сторон, сформулировать вопросы каждой стороны, дать на них ответы, указать обстоятельства, влияющие на возможное решение. Необходимо подготовить проекты искового заявления, возражений на исковое заявление, судебного решения. Подобрать из судебной практики дела. Следует подготовиться к консультации предполагаемых участников процесса. Решение практических казусов.
Тема 4. Договоры о передаче жилых помещений в пользование. Социальный наем.	8	Анализ законодательства и судебной практики в целях формирования позиции по теме занятия. Подготовка проекта искового заявления о прекращении права пользования жилым помещением и выселении. Провести исследование научно-теоретических источников по изучаемой теме. Ознакомиться с: 1) Обзором судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2018) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.03.2018); 2) Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 11 февраля 2014 г. № 48-КГПР13-8. Суд отменил ранее принятые судебные решения и принял новое решение о признании права пользования жилым помещением на условиях социального найма и о возложении обязанности заключить договор социального найма, поскольку с лицами, проживающими в жилом помещении, в отношении которого произошло изменение правового режима, должен быть заключен договор социального найма независимо от того, состоят они на учете нуждающихся в жилых помещениях или нет. Анализ судебной практики: Решение № 2-1378/2019 2-1378/2019~М-1097/2019 М-1097/2019 от 27 сентября 2019 г. по делу № 2-1378/2019; Решение № 2-1158/2019 2-1158/2019~М-847/2019 М-847/2019 от 27 сентября 2019 г. по делу № 2-1158/2019 и др. Решение практических казусов.
Тема 5. Пользование специализированными жилыми помещениями	10	Презентации по одному из вопросов темы, организация дискуссий, подготовка аналитических эссе. Разбор конкретных ситуаций из правоприменительной практики. Использование активных и интерактивных методов обучения. Провести исследование научно-теоретических источников по изучаемой теме. Решение практических казусов.

Тема 6. Общее имущество многоквартирного дома	6	Презентации по одному из вопросов темы, организация дискуссий, подготовка аналитических эссе. Анализ судебной практики: Решение от 4 декабря 2019 г. по делу № А38-5928/2019; Решение от 2 декабря 2019 г. по делу № А82-13238/2019 и др. Провести исследование научно-теоретических источников по изучаемой теме. Решение практических казусов.
Тема 7. Управление многоквартирными домами.	8	Анализ судебной практики: Решение № 2-2254/2019 2-2254/2019~М-2059/2019 М-2059/2019 от 26 сентября 2019 г. по делу № 2-2254/2019; Решение от 3 июня 2016 г. по делу № А73-2514/2016; Решение № 2-7127/2019 от 25 сентября 2019 г. по делу № 2-5680/2018~М-4894/2018 и др. Составить - проект решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома о выборе способа управления. Подготовить пакет документов, необходимых для создания ТСЖ. - проект договора управления многоквартирным домом. - проект договора ТСЖ с собственником, не являющимся членом товарищества по вопросам, связанным с управлением многоквартирным домом. Решение практических казусов.

для очно-заочной формы обучения -ГВД

Тема	Объем (в ак. часах)	Модель (особенности) самостоятельной работы
Тема 1. Общая характеристика жилищного права	6	Подготовка к дискуссии / устного доклада / реферата/ презентации о месте жилищного права в системе права России и по основным вопросам темы. Анализ жилищного законодательства и судебной практики по теме занятия.
Тема 2. Жилое помещение как объект вещных прав	6	Подготовка к дискуссии / устного доклада / реферата/ презентации по следующим вопросам: «Соотношение административного и судебного порядка защиты жилищных прав (органы, способы)», «Сроки в жилищном праве» и др. Подборка и анализ судебной практики по теме занятия, например, об отчуждении жилого помещения с согласия органов опеки и попечительства (п. 4 ст. 292 ГК РФ); Решение практических казусов.
Тема 3. Основные направления жилищной политики и их реализация	6	Данная тема предполагает моделирование ситуаций, с которыми обучающиеся могут столкнуться при консультировании граждан по вопросу основных направлений жилищной политики, приватизации жилых помещений (в том числе служебного жилья). Использование интерактивных форм. Обучающимся предлагается подобрать конкретное дело из судебной практики (например, реновация/жилищный сертификат

		и иные). Необходимо проанализировать позицию каждой из сторон, сформулировать вопросы каждой стороны, дать на них ответы, указать обстоятельства, влияющие на возможное решение. Необходимо подготовить проекты искового заявления, возражений на исковое заявление, судебного решения. Подобрать из судебной практики дела. Следует подготовиться к консультации предполагаемых участников процесса. Решение практических казусов.
Тема 4. Договоры о передаче жилых помещений в пользование. Социальный наем.	6	Анализ законодательства и судебной практики в целях формирования позиции по теме занятия. Подготовка проекта искового заявления о прекращении права пользования жилым помещением и выселении. Провести исследование научно-теоретических источников по изучаемой теме. Ознакомиться с: 1) Обзором судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2018) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.03.2018); 2) Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 11 февраля 2014 г. № 48-КГПР13-8. Суд отменил ранее принятые судебные решения и принял новое решение о признании права пользования жилым помещением на условиях социального найма и о возложении обязанности заключить договор социального найма, поскольку с лицами, проживающими в жилом помещении, в отношении которого произошло изменение правового режима, должен быть заключен договор социального найма независимо от того, состоят они на учете нуждающихся в жилых помещениях или нет. Анализ судебной практики: Решение № 2-1378/2019 2-1378/2019~М-1097/2019 М-1097/2019 от 27 сентября 2019 г. по делу № 2-1378/2019; Решение № 2-1158/2019 2-1158/2019~М-847/2019 М-847/2019 от 27 сентября 2019 г. по делу № 2-1158/2019 и др. Решение практических казусов.
Тема 5. Пользование специализированными жилыми помещениями	6	Презентации по одному из вопросов темы, организация дискуссий, подготовка аналитических эссе. Разбор конкретных ситуаций из правоприменительной практики. Использование активных и интерактивных методов обучения. Провести исследование научно-теоретических источников по изучаемой теме. Решение практических казусов.
Тема 6. Общее имущество многоквартирного дома	8	Презентации по одному из вопросов темы, организация дискуссий, подготовка аналитических эссе.

		Анализ судебной практики: Решение от 4 декабря 2019 г. по делу № А38-5928/2019; Решение от 2 декабря 2019 г. по делу № А82-13238/2019 и др. Провести исследование научно-теоретических источников по изучаемой теме. Решение практических казусов.
Тема 7. Управление многоквартирными домами.	8	Анализ судебной практики: Решение № 2-2254/2019 2-2254/2019~М-2059/2019 М-2059/2019 от 26 сентября 2019 г. по делу № 2-2254/2019; Решение от 3 июня 2016 г. по делу № А73-2514/2016; Решение № 2-7127/2019 от 25 сентября 2019 г. по делу № 2-5680/2018~М-4894/2018 и др. Составить - проект решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома о выборе способа управления. Подготовить пакет документов, необходимых для создания ТСЖ. - проект договора управления многоквартирным домом. - проект договора ТСЖ с собственником, не являющимся членом товарищества по вопросам, связанным с управлением многоквартирным домом. Решение практических казусов.

**для заочной формы/ для заочной формы ускоренного обучения –
группа выходного дня**

Тема	Объем (в ак. часах)	Модель (особенности) самостоятельной работы
Тема 1. Общая характеристика жилищного права	8	Подготовка к дискуссии / устного доклада / реферата/ презентации о месте жилищного права в системе права России и по основным вопросам темы. Анализ жилищного законодательства и судебной практики по теме занятия.
Тема 2. Жилое помещение как объект вещных прав	6	Подготовка к дискуссии / устного доклада / реферата/ презентации по следующим вопросам: «Соотношение административного и судебного порядка защиты жилищных прав (органы, способы)», «Сроки в жилищном праве» и др. Подборка и анализ судебной практики по теме занятия, например, об отчуждении жилого помещения с согласия органов опеки и попечительства (п. 4 ст. 292 ГК РФ); Решение практических казусов.
Тема 3. Основные направления жилищной политики и их реализация	6	Данная тема предполагает моделирование ситуаций, с которыми обучающиеся могут столкнуться при консультировании граждан по вопросу основных направлений жилищной политики, приватизации жилых помещений (в том числе служебного жилья). Использование интерактивных форм. Обучающимся предлагается подобрать конкретное дело из судебной практики (например, реновация/жилищный сертификат и иные). Необходимо проанализировать позицию каж-

		дой из сторон, сформулировать вопросы каждой стороны, дать на них ответы, указать обстоятельства, влияющие на возможное решение. Необходимо подготовить проекты искового заявления, возражений на исковое заявление, судебного решения. Подобрать из судебной практики дела. Следует подготовиться к консультации предполагаемых участников процесса. Решение практических казусов.
Тема 4. Договоры о передаче жилых помещений в пользование. Социальный наем.	8	Анализ законодательства и судебной практики в целях формирования позиции по теме занятия. Подготовка проекта искового заявления о прекращении права пользования жилым помещением и выселении. Провести исследование научно-теоретических источников по изучаемой теме. Ознакомиться с: 1) Обзором судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2018) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.03.2018); 2) Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 11 февраля 2014 г. № 48-КГПР13-8. Суд отменил ранее принятые судебные решения и принял новое решение о признании права пользования жилым помещением на условиях социального найма и о возложении обязанности заключить договор социального найма, поскольку с лицами, проживающими в жилом помещении, в отношении которого произошло изменение правового режима, должен быть заключен договор социального найма независимо от того, состоят они на учете нуждающихся в жилых помещениях или нет. Анализ судебной практики: Решение № 2-1378/2019 2-1378/2019~М-1097/2019 М-1097/2019 от 27 сентября 2019 г. по делу № 2-1378/2019; Решение № 2-1158/2019 2-1158/2019~М-847/2019 М-847/2019 от 27 сентября 2019 г. по делу № 2-1158/2019 и др. Решение практических казусов.
Тема 5. Пользование специализированными жилыми помещениями	8	Презентации по одному из вопросов темы, организация дискуссий, подготовка аналитических эссе. Разбор конкретных ситуаций из правоприменительной практики. Использование активных и интерактивных методов обучения. Провести исследование научно-теоретических источников по изучаемой теме. Решение практических казусов.
Тема 6. Общее имущество многоквартирного дома	8	Презентации по одному из вопросов темы, организация дискуссий, подготовка аналитических эссе.

		Анализ судебной практики: Решение от 4 декабря 2019 г. по делу № А38-5928/2019; Решение от 2 декабря 2019 г. по делу № А82-13238/2019 и др. Провести исследование научно-теоретических источников по изучаемой теме. Решение практических казусов.
Тема 7. Управление многоквартирными домами.	8	Анализ судебной практики: Решение № 2-2254/2019 2-2254/2019~М-2059/2019 М-2059/2019 от 26 сентября 2019 г. по делу № 2-2254/2019; Решение от 3 июня 2016 г. по делу № А73-2514/2016; Решение № 2-7127/2019 от 25 сентября 2019 г. по делу № 2-5680/2018~М-4894/2018 и др. Составить - проект решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома о выборе способа управления. Подготовить пакет документов, необходимых для создания ТСЖ. - проект договора управления многоквартирным домом. - проект договора ТСЖ с собственником, не являющимся членом товарищества по вопросам, связанным с управлением многоквартирным домом. Решение практических казусов.

**для заочной формы ускоренного обучения (на базе ВО)/
(на базе СПО)**

Тема	Объем (в ак. часах)	Модель (особенности) самостоятельной работы
Тема 1. Общая характеристика жилищного права	6	Подготовка к дискуссии / устного доклада / реферата/ презентации о месте жилищного права в системе права России и по основным вопросам темы. Анализ жилищного законодательства и судебной практики по теме занятия.
Тема 2. Жилое помещение как объект вещных прав	8	Подготовка к дискуссии / устного доклада / реферата/ презентации по следующим вопросам: «Соотношение административного и судебного порядка защиты жилищных прав (органы, способы)», «Сроки в жилищном праве» и др. Подборка и анализ судебной практики по теме занятия, например, об отчуждении жилого помещения с согласия органов опеки и попечительства (п. 4 ст. 292 ГК РФ); Решение практических казусов.
Тема 3. Основные направления жилищной политики и их реализация	8	Данная тема предполагает моделирование ситуаций, с которыми обучающиеся могут столкнуться при консультировании граждан по вопросу основных направлений жилищной политики, приватизации жилых помещений (в том числе служебного жилья). Использование интерактивных форм. Обучающимся предлагается подобрать конкретное дело из судебной практики (например, реновация/жилищный сертификат и иные). Необходимо проанализировать позицию каж-

		дой из сторон, сформулировать вопросы каждой стороны, дать на них ответы, указать обстоятельства, влияющие на возможное решение. Необходимо подготовить проекты искового заявления, возражений на исковое заявление, судебного решения. Подобрать из судебной практики дела. Следует подготовиться к консультации предполагаемых участников процесса. Решение практических казусов.
Тема 4. Договоры о передаче жилых помещений в пользование. Социальный наем.	10	Анализ законодательства и судебной практики в целях формирования позиции по теме занятия. Подготовка проекта искового заявления о прекращении права пользования жилым помещением и выселении. Провести исследование научно-теоретических источников по изучаемой теме. Ознакомиться с: 1) Обзором судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2018) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.03.2018); 2) Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 11 февраля 2014 г. № 48-КГПР13-8. Суд отменил ранее принятые судебные решения и принял новое решение о признании права пользования жилым помещением на условиях социального найма и о возложении обязанности заключить договор социального найма, поскольку с лицами, проживающими в жилом помещении, в отношении которого произошло изменение правового режима, должен быть заключен договор социального найма независимо от того, состоят они на учете нуждающихся в жилых помещениях или нет. Анализ судебной практики: Решение № 2-1378/2019 2-1378/2019~М-1097/2019 М-1097/2019 от 27 сентября 2019 г. по делу № 2-1378/2019; Решение № 2-1158/2019 2-1158/2019~М-847/2019 М-847/2019 от 27 сентября 2019 г. по делу № 2-1158/2019 и др. Решение практических казусов.
Тема 5. Пользование специализированными жилыми помещениями	10	Презентации по одному из вопросов темы, организация дискуссий, подготовка аналитических эссе. Разбор конкретных ситуаций из правоприменительной практики. Использование активных и интерактивных методов обучения. Провести исследование научно-теоретических источников по изучаемой теме. Решение практических казусов.
Тема 6. Общее имущество многоквартирного дома	8	Презентации по одному из вопросов темы, организация дискуссий, подготовка аналитических эссе.

		Анализ судебной практики: Решение от 4 декабря 2019 г. по делу № А38-5928/2019; Решение от 2 декабря 2019 г. по делу № А82-13238/2019 и др. Провести исследование научно-теоретических источников по изучаемой теме. Решение практических казусов.
Тема 7. Управление многоквартирными домами.	10	Анализ судебной практики: Решение № 2-2254/2019 2-2254/2019~М-2059/2019 М-2059/2019 от 26 сентября 2019 г. по делу № 2-2254/2019; Решение от 3 июня 2016 г. по делу № А73-2514/2016; Решение № 2-7127/2019 от 25 сентября 2019 г. по делу № 2-5680/2018~М-4894/2018 и др. Составить - проект решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома о выборе способа управления. Подготовить пакет документов, необходимых для создания ТСЖ. - проект договора управления многоквартирным домом. - проект договора ТСЖ с собственником, не являющимся членом товарищества по вопросам, связанным с управлением многоквартирным домом. Решение практических казусов.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В качестве оценочных материалов могут быть использованы, в том числе:

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

1. Понятие жилищного права и жилищного законодательства. Источники жилищного права.
2. Соотношение жилищного и гражданского законодательства.
3. Принципы жилищного права.
4. Содержание конституционного права на жилище. Его жилищно-правовые гарантии.
5. Защита права на жилище.
6. Реновация жилищного фонда.
7. Жилищные фонды: понятие, классификации и их правовое значение.
8. Жилищное правоотношение. Понятие, виды. Субъекты жилищных правоотношений.
9. Жилое помещение как объект жилищного правоотношения. Виды жилых помещений.
10. Особенности правового режима жилого помещения. Перевод жилого помещения в нежилое.
11. Переустройство и перепланировка жилого помещения: понятие, порядок осуществления. Последствия самовольной перепланировки (переустройства).

12. Признание жилого помещения непригодным для проживания: основания, порядок, правовые последствия.
13. Учет жилищного фонда: виды учета, порядок осуществления.
14. Понятие и порядок приватизации помещений в домах государственного и муниципального жилищных фондов.
15. Принципы приватизации жилых помещений, их содержание.
16. Основные направления государственной жилищной политики и их реализация.
17. Система социальных программ обеспечения граждан жильем в России.
18. Понятие жилищных субсидий. Категории граждан, имеющих право на получение субсидий.
19. Приобретение жилья с использованием ипотечного кредита.
20. Система вещных прав на жилые помещения.
21. Строительство жилых домов как основание возникновения права собственности.
22. Права членов семьи собственника на жилое помещение.
23. Правовое положение бывших членов семьи собственника жилого помещения и нанимателя жилого помещения по договорам социального найма и найма специализированного жилого помещения.
24. Правовое регулирование участия граждан в долевом строительстве многоквартирных жилых домов.
25. Условия предоставления жилья в социальном жилищном фонде.
26. Понятия «малоимущий» и «нуждающийся» в жилищном законодательстве.
27. Порядок учета граждан, нуждающихся в жилом помещении.
28. Снятие с учета в качестве нуждающегося в жилом помещении: основания, порядок.
29. Очередность предоставления жилья по договорам социального найма. Внеочередное предоставление жилья.
30. Заключение договора социального найма жилого помещения. Правовое значение решения о предоставлении жилого помещения. Типовой договор социального найма.
31. Стороны договора социального найма жилого помещения. Их права и обязанности.
32. Обмен жилыми помещениями. Виды обмена.
33. Сдача жилого помещения в поднаем в договорах социального и коммерческого найма жилого помещения.
34. Правовое положение временных жильцов при социальном и коммерческом найме.
35. Основания прекращения договора социального найма.
36. Расторжение договора социального найма по инициативе наймодателя: основания, порядок.

37. Понятие выселения. Основания и порядок выселения нанимателя и членов его семьи из жилого помещения, занимаемого по договору социального найма. Виды выселения.

38. Члены семьи нанимателя и постоянно проживающие с нанимателем граждане в договорах социального и коммерческого найма. Сходство и различия в условиях их вселения и в правовом положении.

39. Договор найма жилого помещения в коммерческом жилищном фонде.

40. Права и обязанности сторон договора коммерческого найма.

41. Договор краткосрочного коммерческого найма жилого помещения.

42. Изменение сторон в договорах социального и коммерческого найма. Основания, порядок, правовые последствия.

43. Расторжение договора коммерческого найма жилого помещения.

44. Правовые последствия ненадлежащего использования жилого помещения и нарушения прав и интересов соседей собственником, нанимателем и постоянными проживающими с ними лицами.

45. Специализированный жилищный фонд: понятие, виды. Основания предоставления специализированного жилья в пользование.

46. Договор найма специализированного жилого помещения. Общая характеристика, отличия от иных видов найма.

47. Особенности найма служебных жилых помещений и жилых помещений в общежитиях.

48. Основания предоставления жилых помещений маневренного фонда. Договор найма жилого помещения из маневренного жилищного фонда.

49. Пользование жилыми помещениями в домах социального обслуживания и социальной защиты населения.

50. Предоставление жилья беженцам и вынужденным переселенцам.

51. Договор найма жилого помещения фонда социального использования: понятие, особенности, правовая природа, содержание.

52. Правовой режим наемных домов.

53. Основания и порядок предоставления жилых помещений в наемных домах социального использования.

54. Жилищные и жилищно-строительные кооперативы. Понятие, организация, органы управления и их функции.

55. Особенности правового статуса членов жилищных кооперативов.

56. Правовое положение и задачи жилищных накопительных кооперативов.

57. Правовой режим общей собственности в многоквартирном жилом доме.

58. Способы управления многоквартирными домами. Порядок выбора способа управления.

59. Правовое положение товарищества собственников жилья.

60. Права и обязанности членов товарищества собственников жилья. Прекращение членства в товариществе.

61. Управляющая организация. Договор управление многоквартирным домом. Общая характеристика. Содержание.
62. Непосредственное управление многоквартирным домом.
63. Общее собрание собственников помещений многоквартирного дома. Порядок проведения, компетенция.
64. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги: структура, размер, порядок внесения.

Модельные задания для проведения текущего контроля

1. Найдите и изучите научные материалы о предмете и методе жилищного права в российском и зарубежном праве, подготовьте сообщения по данной тематике, выясните наиболее значимые позиции по спорным вопросам.
2. Письменно решите задачи (кейс-стадии).
3. Подбор примеров норм права, применяемых по аналогии закона (права), изучение рекомендованных источников.
4. Анализ и обобщение практики применения судами законодательства о переводе жилого помещения в нежилое и наоборот.
6. Составление проекта искового заявления о выселении.
7. Анализ практики применения законодательства, обобщение судебной практики, по теме «Защита прав несовершеннолетних в жилищных правоотношениях».
8. Проанализировать судебную практику по теме «Право преимущественной покупки».
9. Подготовить заключение по вопросу отказа в приватизации жилого помещения.
10. Составление проекта отзыва на исковое заявление о расторжении договора найма служебного помещения.
11. Составьте таблицу по теме «Способы управления МКД».
12. Проанализировать судебную практику по теме «Право пожизненного безвозмездного пользования жилым помещением в силу завещательного отказа».
13. Составить аналитическую справку «Позиции судов по управлению МКД».
14. Проанализировать Постановление ЕСПЧ по темам занятий.

Тестовые задания для проведения текущего контроля

- 1) В зависимости от целей использования жилищный фонд разделяется на:
 - а) частный, государственный
 - б) жилищный фонд индивидуального и коммерческого использования
 - в) индивидуальный жилищный фонд, жилищный фонд коммерческого использования, жилищный фонд социального использования, специализированный жилищный фонд

2) В зависимости от формы собственности жилищный фонд подразделяется на:

- а) частный, государственный и муниципальный.
- б) индивидуальный жилищный фонд, жилищный фонд коммерческого использования, жилищный фонд социального использования, специализированный жилищный фонд
- в) частный жилищный фонд, государственный жилищный фонд

3) Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение осуществляется:

- а) органом исполнительной власти субъекта РФ
- б) Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России
- в) органом местного самоуправления

4) Переустройство помещения в многоквартирном доме представляет собой:

- а) изменение его конфигурации, не требующее внесения изменения в технический паспорт помещения в многоквартирном доме
- б) установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт помещения в многоквартирном доме
- в) изменение его конфигурации, не требующее внесения изменения в технический паспорт помещения в многоквартирном доме}

5) Перепланировка помещения в многоквартирном доме представляет собой

- а) установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, не требующие внесения изменения в технический паспорт помещения в многоквартирном доме
- б) замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт помещения в многоквартирном доме
- в) изменение его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт помещения в многоквартирном доме

6) Переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме проводятся:

- а) с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления на основании принятого им решения
- б) на основании решения Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России
- в) с соблюдения законодательства на основании принятого самостоятельно решения, согласованного с органом местного самоуправления

7) К последствию самовольного переустройства и (или) перепланировки помещения относится:

- а) продажа помещения с публичных торгов
- б) обязательство привести такое помещение в прежнее состояние в разумный срок и в порядке, которые установлены органом, осуществляющим согласование
- в) обязательство согласовать осуществленное переустройство и перепланировку с органом местного самоуправления

8) На основании чего собственник может предоставить жилое помещение во владение и (или) пользование гражданину или юридическому лицу

а) гражданину на основании договора найма, договора безвозмездного пользования или на ином законном основании, юридическому лицу на основании договора аренды или на ином законном основании

б) гражданину на основании договора аренды, договора найма, договора безвозмездного пользования или на ином законном основании, юридическому лицу на основании договора аренды или на ином законном основании

в) только юридическому лицу на основании договора аренды, договора найма, договора безвозмездного пользования или на ином законном основании

9) К членам семьи собственника жилого помещения относятся:

- а) супруг и дети собственника
- б) супруг, дети, родители
- в) проживающие совместно с данным собственником в принадлежащем ему жилом помещении его супруг, а также дети и родители данного собственника

10) Собственникам жилых помещений в многоквартирном доме общее имущество принадлежит на праве:

- а) собственности
- б) долевой собственности
- в) общей совместной собственности

11) Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника помещения:

- а) следует судьбе права собственности на жилое помещение
- б) может быть отчуждена независимо от права собственности на жилое помещение
- в) может быть отчуждена собственником, по его усмотрению

12) Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме устанавливаются:

- а) управляющей компанией
- б) соглашением между всеми собственниками жилых помещений
- в) Правительством РФ

13) При продаже комнаты в коммунальной квартире остальные собственники комнат в данной коммунальной квартире:

- а) дают согласие собственнику на продажу комнаты
- б) имеют право покупки отчуждаемой комнаты

- в) имеют преимущественное право покупки отчуждаемой комнаты
- 14) Органов управление многоквартирным домом является:
 - а) общее собрание собственников помещений
 - б) совет дома
 - в) управляющая компания
- 15) Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме может проводиться посредством:
 - а) только очного голосования.
 - б) очного и заочного голосования.
 - в) очного, заочного и очно-заочного голосования
- 16) На основании какого документа предоставляются жилые помещения по договорам социального найма?
 - а) только на основании решения жилищной комиссии
 - б) решения органа исполнительно власти субъекта
 - в) решения органа местного самоуправления
- 17) Срок договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования заключается на срок:
 - а) не более чем на 3 года
 - б) не менее чем один год, но не более чем десять лет
 - в) не менее чем на шесть месяцев, но не более чем на пять лет
- 18) Наемным домом признается здание, которое...
 - а) все помещения принадлежат на праве собственности государству
 - б) помещения, в котором принадлежат на праве собственности не могут принадлежать одному лицу
 - в) все жилые помещения предназначены для предоставления гражданам во владение и пользование для проживания
- 19) К жилым помещениям специализированного жилищного фонда не относятся:
 - а) только служебные жилые помещения
 - б) жилые помещения маневренного фонда
 - в) коммунальная квартира
- 20) Какие жилые помещения не подлежат приватизации?
 - а) жилые помещения, находящиеся в аварийном состоянии, в общежитиях, в домах закрытых военных городков, а также служебные жилые помещения, за исключениями, указанными в законе
 - б) только служебные жилые помещения муниципального фонда
 - в) жилые помещения, находящиеся в аварийном состоянии, в общежитиях.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Нормативные акты

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.).

2. Жилищный кодекс РФ, принятый 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации (далее по тексту – СЗ РФ). 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 14.

3. Федеральный закон (далее по тексту – ФЗ) от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 15.

4. Гражданский кодекс РФ (часть первая), принятый 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

5. Гражданский кодекс РФ (часть вторая), принятый от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.

6. ФЗ от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» // СЗ РФ. 2007. № 30. Ст. 3799.

7. ФЗ от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» // СЗ РФ. 2005. № 30 (ч. II). Ст. 3126.

8. ФЗ от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563.

9. Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4530-1 «О вынужденных переселенцах» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 12. Ст. 427.

10. Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах» // Ведомости совета народных депутатов и Верховного совета (далее по тексту – ВСНД и ВС) РФ. 1993 г. № 12. Ст. 425.

11. Закон РФ от 4 июля 1991 г. № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» // ВСНД и ВС РСФСР. 1991. № 28. Ст. 959.

12. Закон РФ от 15 апреля 1993 г. № 4802-1 «О статусе столицы Российской Федерации» // ВСНД и ВС РСФСР. 1993. № 19. Ст. 683.

13. Постановление Правительства РФ от 30.09.2021 №1670 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению регионального государственного жилищного контроля (надзора)» // Собрание законодательства РФ. 18.10.2021. №42. Ст. 7111.

14. Постановление Правительства РФ от 28 июня 2013 г. № 548 «Об утверждении типового договора найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» // СЗ РФ. 2013. № 28. Ст. 3826.

15. Постановление Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» // СЗ РФ. 2013. № 21. Ст. 2652.

16. Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 12.04.2013.

17. Постановление Правительства РФ от 27 августа 2012 г. № 857 «Об особенностях применения Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» // СЗ РФ. 2012. № 36. Ст. 4908.

18. Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2012 г. № 124 «О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами» (вместе с "Правилами, обязательными при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями")» // СЗ РФ .2012. № 8. Ст. 1040.

19. Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» // СЗ РФ. 2011. № 22. Ст. 3168.

20. Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. №5. Ст. 739.

21. Постановление Правительства РФ от 19 апреля 2010 г. № 248 «О дополнительных мерах по стимулированию жилищного строительства, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и капитальному ремонту многоквартирных домов// СЗ РФ. 2010. № 17. Ст. 2098.

22. Постановление Правительства РФ от 25 марта 2010 г. № 179 «О полномочиях федеральных органов исполнительной власти по распоряжению жилыми помещениями жилищного фонда Российской Федерации» // СЗ РФ. 2010. № 13. Ст. 1511.

23. Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2006 г. № 748 «Об утверждении примерного концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, объектов, на которых осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание и размещение твердых коммунальных отходов, объектов, предназначенных для освещения территорий городских и сельских поселений, объектов, предназначенных для благоустройства территорий, а также объектов социального обслуживания граждан» // СЗ РФ. 2006. № 50. Ст. 5352.

24. Постановление Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» // СЗ РФ. 2006. № 34. Ст. 3680.

25. Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» // СЗ РФ 2006. № 7. Ст. 786.

26. Постановление Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жи-

лого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» // СЗ РФ. 2006. № 6. Ст. 702.

27. Постановление Правительства РФ от 26 января 2006 г. № 42 «Об утверждении правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений» // СЗ РФ. 2006. № 6. Ст. 697.

28. Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» // СЗ РФ. 2005. № 51. Ст. 5547.

29. Постановление Правительства РФ от 21 мая 2005 г. № 315 «Об утверждении типового договора социального найма жилого помещения» // СЗ РФ. 2005. № 22. Ст. 2126.

30. Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2001 г. № 275 «О фонде жилья для временного поселения лиц, признанных беженцами, и его использовании» // СЗ РФ. 2001. № 16. Ст. 1604.

31. Приказ Минрегиона РФ от 25 февраля 2005 г. № 17 «Об утверждении методических рекомендаций для органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по установлению порядка признания граждан малоимущими в целях постановки на учет и предоставления малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма» // Журнал руководителя и главного бухгалтера ЖКХ. 2005. № 6 – 8 (ч. II).

32. Постановление Правительства РФ от 09.04.2001 №275 «О фонде жилья для временного поселения лиц, признанных беженцами, и его использовании» // Российская газета. №84. 28.04.2001.

33. Приказ Минздрава России от 29.11.2012 №987н «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире» // Российская газета. №40. 25.02.2013

4.2. Судебная практика

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 15 декабря 2022 г. №55-П «По делу о проверке конституционности части 4 статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации и пунктов 7, 42, 47, 51 и 52 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом в связи с жалобой граждан А.Г. Брюханова и Н.В. Брюхановой» // Российская газета. №292. 26.12.2022.

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 05 июля 2022 №28-П «По делу о проверке конституционности части 3.1 статьи 147 Жилищного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Г.А. Руденко» // Российская газета. № 160. 22.07.2022.

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 31 мая 2021 г. №24-П «По делу о проверке конституционности частей 1 и 1.1. статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, абзаца третьего пункта 40, абзацев первого и четвертого пункта 54 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов в связи с жалобой гражданки Т.П. Задубровской» // Российская газета. №132. 17.06.2021.

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 28 декабря 2021 г. №55-П «По делу о проверке конституционности части 1 статьи 7, части 1 статьи 44, части 5 статьи 46, пункта 5 части 2 статьи 153 и статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Т.С.Малковой» // Российская газета. №15. 25.01.2022

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 24 марта 2015 г. №5-П «По делу о проверке конституционности статьи 19 Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" в связи с жалобой гражданина А.М. Богатырева» // Российская газета. №71. 06.04.2015.

6. Постановление Конституционного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 6-П «По делу о проверке конституционности положений подпункта 1 пункта 2 статьи 2 Федерального закона “О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации” и части первой статьи 4 Закона Российской Федерации “О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации” (в редакции статьи 12 Федерального закона “О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации”) в связи с запросом Верховного Суда Российской Федерации и жалобой граждан М.Ш. Орлова, Х.Ф. Орлова и З.Х. Орловой» // СЗ РФ. 2006. № 26. Ст. 2876.

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2017 г. №22 «О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма или принадлежащего им на праве собственности» // Российская газета. №144. 04.07.2017.

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 2009 г. №14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации» // БВС РФ. 2009. № 9.

9. Постановление Пленума ВС РФ № 8 от 24 августа 1993 г. «О некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» // Бюллетень Верховного суда (далее по тексту – БВС) РФ. 1993. № 11.

10. Обзор судебной практики по делам, связанным с истребованием жилых помещений от граждан по искам государственных органов и органов местного самоуправления (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2015) // Бюллетень Верховного Суда РФ. №5. 2016.

11. Обзор судебной практики по делам, связанным с обеспечением жилищных прав граждан в случае признания жилого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29 апреля 2014 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 7. 2014.

Основная литература:

1. Жилищное право : учебник для бакалавров / И. З. Аюшеева, Е. В. Бадулина, Л. И. Красавчикова [и др.] ; отв. ред. Е. Е. Богданова, К. Р. Файзрахманов. – Москва : Проспект, 2018. – 352 с. – ISBN 978-5-392-27829-9. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/40983> (дата обращения: 20.06.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.
2. Корнеева, И. Л. Жилищное право Российской Федерации : учебник и практикум для вузов / Корнеева, И. Л. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2022. – 450 с. – ISBN 978-5-534-12005-9. URL: <https://www.urait.ru/bcode/488684> (дата обращения: 20.06.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.
3. Николюкин, С. В. Жилищное право : учебник и практикум для вузов / С. В. Николюкин. – Москва : Юрайт, 2022. – 291 с. – ISBN 978-5-534-08460-3. – URL: <https://www.urait.ru/bcode/494614> (дата обращения: 20.06.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.
4. Свит, Ю. П. Жилищное право : учебник и практикум для вузов / Ю. П. Свит. – 3-е изд. – Москва : Юрайт, 2022. – 258 с. – ISBN 978-5-534-13963-1. – URL: <https://www.urait.ru/bcode/489182> (дата обращения: 20.06.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

Дополнительная литература:

1. Алексеевская Е.И. Метод расчета размера платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома. – Текст: электронный // Вестник арбитражной практики. – 2019. – № 4. С. 28-35. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 12.03.2023). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#).
2. Андреечев И.С. Соотношение правовых механизмов участия граждан в обеспечении комфортной среды по месту их проживания: правовые конструкции "придомовая территория" и "прилегающая территория". – Текст: электронный // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2022. – № 11. С. 92-105 – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 12.03.2023). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#).
3. Бобровская О. Н. Право пользования жилым помещением по договору социального найма: актуальные проблемы межотраслевой теории и судебной практики. – Текст : электронный // Гражданское право. – 2008. – № 2. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 20.06.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

4. *Борисова Л.В.* Ограничения реализации и защита права граждан на получение жилого помещения по договору социального найма. – Текст : электронный // Семейное и жилищное право. – 2022. – № 3. С. 38-40 – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 12.03.2023). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#).

5. Белов В.А. Жилое помещение и обязательственные отношения: монография. - М.: Юстицинформ, 2018. 160 с. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 12.03.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#). – Текст : электронный.

6. *Гонгало Б.М.* Исходные положения о правовом регулировании жилищных отношений // Проблемы теории гражданского права. Вып. 2. – М. : Статут, 2006. – С. 26-66. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=25642&idb=0 (дата обращения: 20.06.2022). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный.

7. *Горячева Е.В.* Квартира как объект права собственности: сравнительно-правовой анализ и тенденции развития. – Текст : электронный // Правовые вопросы недвижимости. – 2015. – № 1. – С. 17-21. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 20.06.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

8. *Кирикаосян С. А.* Договор управления многоквартирным домом: правовая природа и практические проблемы заключения договора. – Текст : электронный // Юрист. – 2015. – № 8. С. – 13 – 18. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 20.06.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

9. *Ковалева О.А.* Новый взгляд на содержание принципа безопасности жилого помещения . – Текст : электронный // Семейное и жилищное право. – 2021. – № 6. С. 31 – 34. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 12.03.2023). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

10. *Косоруков А. А.* Безвозмездное пользование жилыми помещениями. – Текст : электронный // Журнал российского права. – 2006. – № 10. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 20.06.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#).

11. *Крюкова Е.С., Маркова И.В.* Договорные формы взаимодействия субъектов управления многоквартирными домами как часть гражданского оборота . – Текст : электронный // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2019. – № 7. С. 30 – 34. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 12.03.2023). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

12. *Ленковская Р.Р.* Жилые и нежилые помещения как объекты гражданских прав. – Текст : электронный // Правовые вопросы недвижимости. – 2015. – № 2. – С. 13-17. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 20.06.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

13. *Лисицын В.В., Оглю Е.Ф.* Юридическая природа прав нанимателя служебного жилого помещения в Российской Федерации. – Текст : электронный // Правовые вопросы недвижимости. – 2018. – № 2. С. 6 – 11. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 12.03.2023). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

14. *Литовкин В. Н.* Жилищное законодательство: смена вех (конституционные основы жилищного законодательства) / В. Н. Литовкин – М. : Юриспруденция, 2008. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 20.06.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

15. *Лужина А. Н.* Недвижимое имущество: понятие и отдельные виды : учебное пособие / А. Н. Лужина. – 2-е изд., испр. и дополн. – Москва : РГУП, 2020. – 152 с. – ISBN 978-5-93916-814-4. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1689592> (дата обращения: 20.06.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

16. *Малышева Т.А., Панова Ю.А.* Проблемы и основные пути совершенствования законодательства в сфере управления многоквартирными домами. – Текст : электронный // Ленинградский юридический журнал. – 2018. – № 2. С.117-124. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 12.03.2023). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

17. *Мандрыка Е.В., Мандрыка Н.Н.* Правовое регулирование договора найма жилого помещения как типа гражданско-правового договора и его видов. – Текст : электронный // Семейное и жилищное право. – 2022. – № 5. С.31-34. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 12.03.2023). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

18. *Миролюбова О. Г.* Право семьи на жилище : учебное пособие. – Москва : Проспект, 2016. – 144 с. – ISBN 978-5-392-18423-1. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/28971> (дата обращения: 20.06.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

19. *Мыскин А.В.* Общая собственность на жилые помещения: теория гражданского права и практика Верховного Суда РФ. М.: Статут, 2018. 128 с. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 12.03.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#). – Текст : электронный

20. *Николюкин С.В.* К вопросу о "терминологической разногласии" в понятиях "жилище", "жилье" и "жилое помещение". – Текст : электронный // Семейное и жилищное право. – 2019. – № 1. – С. 40-44. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 12.03.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#).

21. *Самойлов В.И.* Проблемы применения вещно-правовых исков как способов защиты жилищных прав. – Текст : электронный // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2019. – № 5. – С. 21-25. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 12.03.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#).

22. *Степанов В.В.* Способы судебной защиты прав при ненадлежащем управлении, содержании и текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме. – Текст : электронный // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2019. – № 2. – С. 72-76. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 12.03.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#).

23. *Строгонова Т.П.* Правовой статус членов и бывших членов семьи собственника жилого помещения. Москва: Статут, 2022. 146 с. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 12.03.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#). – Текст : электронный

24. *Суслова С.И.* Функции жилого помещения как объекта жилищных отношений. – Текст : электронный // Семейное и жилищное право. – 2013. – № 3. – С. 45-47. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 20.06.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

25. *Тихомиров М. Ю.* Собственность и иные вещные права на жилые помещения : практическое пособие / М. Ю. Тихомиров. – М. : Изд-во Тихомирова М.Ю., 2011. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 20.06.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#). – Текст : электронный

26. *Тихомиров М. Ю.* Товарищество собственников жилья: новые требования законодательства / М. Ю. Тихомиров – М. : Издательство Тихомирова М.Ю., 2014. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 20.06.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#). – Текст : электронный

27. *Тищенко З.С.* Правовая природа и основания возникновения жилищных правоотношений в жилищном фонде социального использования – Текст : электронный // Семейное и жилищное право. – 2017. – № 1. – URL: [документ](#)

[в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 12.03.2023). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

28. *Файзрахманов К.Р.* Программно-целевой метод в жилищном праве. – Текст : электронный // Семейное и жилищное право. – 2016. – № 5. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 20.06.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#)

29. *Формакидов Д. А.* Договор найма жилого помещения и подобные ему договоры : монография / Д.А. Формакидов. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 189 с. – www.dx.doi.org/10.12737/monography_5a3ca89a2a8607.65512382. – ISBN 978-5-16-013612-7. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1014711> (дата обращения: 20.06.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#). – Текст : электронный

30. *Формакидов Д. А.* Вещное право проживания : монография / Д.А. Формакидов. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 142 с. – www.dx.doi.org/10.12737/monography_5a3ca9d9202c24.82225719. – ISBN 978-5-16-013613-4. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1014699> (дата обращения: 20.06.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#). – Текст : электронный

31. *Формакидов Д.А.* О новеллах гражданского законодательства в части регулирования прав на жилые помещения. – Текст : электронный // Семейное и жилищное право. – 2022. – № 2. С.41-44. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 12.03.2023). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [доступ к информационным системам МГЮА](#).

У. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),

в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022 г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.;

				- № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	Консультант-Плюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Web of Science	сторонняя	https://apps.webofknowledge.com	ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России», сублицензионные договоры: - № WOS/668 от 02.04.2018 г.; - № WOS/349 от 05.09.2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), сублицензионные договоры: - № 20-1566-06235 от 22.09.2020 г.; - № 21-1706-06235 от 14.07.2021 г.
2.	Scopus	сторонняя	https://www.scopus.com	ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России», сублицензионные договоры: - № SCOPUS/668 от 09 января 2018 г.; - № SCOPUS/349 от 09 октября 2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), сублицензионные договоры: - № 20-1573-06235 от 22.09.2020 г.;

				- № 21-1702-06235 от 14.07.2021 г.
3.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source			ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с

		сторонняя	http://web.a.ebsco-host.com	01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
8.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», догово- ры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-изда- тельский центр ЗНА- НИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;
----	--------------------	-----------	---	---

				- № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный чи- тальный зал Рос- сийской государ- ственной библио- теки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская гос- ударственная библио- тека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio- online.ru	ООО «Электронное из- дательство Юрайт», до- говоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с

				03.04.2022 по 02.04.2023 г.; -№ 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: -№ ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам:	

		№ 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся расположенные по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),

- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся расположенное по адресу г. Москва наб. Шитова д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,

– стул – 42 шт.

Дисциплина (модуль) обеспечена помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.